分类号_____ 密　级 _____

U D C _____

昆明理工大学

专业学位硕士学位论文

烟花爆竹燃放地方立法中利益协调问题研究

研　究　生　姓　名　苏文静

指导教师姓名、职称　王彦昕 副教授

学　科　专　业　法律（法学）

研　究　方　向　地方立法

论　文　工　作

起　止　日　期　2022 年 10 月~2024 年 6 月

论 文 提 交 日 期　2024 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

立法的本质是利益调整，其目的是实现各方利益的相对均衡。妥善协调好各方利益冲突是保证立法质量的重要因素。烟花爆竹燃放地方立法应当在优先保护环境利益的前提下，兼顾民俗文化传承和经济利益，制定科学合理的限制燃放规定，实现烟花爆竹燃放中利益关系协调与衡平。

烟花爆竹制作技艺是国家级非物质文化遗产，具有增添年味儿、传情达意、促进文化交流的文化价值。但是，燃放烟花爆竹所带来的大气污染威胁着人们的健康。为了防治大气污染，地方立法制定了禁止或限制燃放烟花爆竹的规定，这引来了公众的争议与质疑，人们认为缺少烟花爆竹导致过年没有“年味儿”，不利于保护优秀的传统民俗；烟花爆竹企业认为禁放规定使其经济利益遭到损失。从本质上看，这种争议反映了烟花爆竹燃放地方立法中利益关系的不协调。因此，烟花爆竹燃放地方立法如何协调利益冲突值得探讨。

本文旨在探讨烟花爆竹燃放中环境利益、文化利益和经济利益之间的冲突，通过地方立法的手段有效协调利益冲突，实现各方利益最大化。以利益协调理论为视角，分析利益冲突的表现及其原因，发现地方立法利益协调存在的问题，寻找烟花爆竹燃放地方立法利益协调的完善路径。本文分为四部分：首先，在了解相关理论的基础上，梳理与烟花爆竹燃放相关的立法，按照禁止、限制范围分类，将地方性法规规章分为全面禁止型、局部禁止型、局部限制型。其次，以燃放烟花爆竹的文化价值和环境影响为切入点，分析烟花爆竹燃放中的利益冲突，冲突表现为：非物质文化遗产保护和环境利益的冲突、燃放烟花爆竹的文化权益和环境利益的冲突；烟花爆竹产业的经济利益和环境利益的冲突；政府各部门的利益冲突。再次，分析发现地方立法利益协调在利益表达、利益选择和利益整合三方面存在一些问题。最后，针对问题，提出相应的完善路径。

关键词：地方立法；利益冲突；利益协调；烟花爆竹燃放

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

The essence of legislation is the adjustment of interests, and it aims to realize the relative balance of interests of all parties. Proper resolution of various conflicts of interest is an important factor in ensuring the quality of local legislation. Local legislation on fireworks discharge should not only meet the requirement of environmental interests, but also protect traditional folk culture and economic interests. To formulate scientific and reasonable regulations for limiting discharge ,thus achieving coordination and balance of interests in the discharge of fireworks.

Fireworks production technique is a national intangible cultural heritage, with the function of adding the atmosphere of Spring festival, expressing emotions and promoting cultural exchanges. However, air pollution caused by fireworks also threatens people's health. In order to prevent and control air pollution, local legislation has been formulated to prohibit or restrict the discharge of fireworks, but this has led to public controversy, for people believe that the lack of fireworks led to the ebbing atmosphere of Spring festival, which is not conducive to the protection of fine traditional folklore culture; fireworks and firecracker companies believe that this will cause the loss of their economic interests. In essence, this controversy reflects the interests of local legislation of fireworks discharge is not coordinated. Therefore, it is worth exploring how to coordinate the conflict of interests in the local legislation of fireworks discharge.

This thesis adopts the literature research method and field survey method, aiming to explore the conflict between environmental, cultural and economic interests in fireworks discharge, and to maximize the interests through the means of local legislation. Under the guidance of interest coordination theory, this thesis elaborates principal interests of fireworks discharge legislation and their causes, coordinates the complex and changeable conflict of interests, discovers the problems of interest coordination in local legislation, and explores the path of interest coordination in local legislation on fireworks discharge. This thesis divided into four parts: firstly, on the basis of understanding the relevant theories, the author combs the legislation related to the discharge of fireworks. Secondly, taking the cultural value and environmental impact of fireworks discharge as the entry point, the author analyzes the conflict of interests in fireworks discharge, which is manifested in the following ways: the conflict between the protection of intangible cultural heritage and environmental interests, the conflict between the cultural rights and

中国知网 https://www.cnki.net

interests of fireworks discharge and environmental interests, and the conflict between the economic interests of fireworks enterprises and environmental interests. Thirdly, after in-depth analysis, it is found that there are problems in the coordination of local legislative interests from three perspectives: the expression of interests, the selection of interests, and the integration of interests. Finally, in view of the existing problems, it puts forward the improvement path of the coordination of interests in local legislation on fireworks discharge.

Keywords: local legislation; conflict of interests; coordination of interests; fireworks discharge

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

绪论.....1
(一)研究背景和意义.....1
1. 研究背景.....1
2. 研究意义.....2
(二)国内外研究综述.....2
1. 国内研究综述.....2
2. 国外研究综述.....5
(三)研究内容与研究方法.....6
1. 研究内容.....6
2. 研究方法.....7
3. 创新之处.....7
一、烟花爆竹燃放地方立法利益协调的基础理论和立法梳理.....8
(一)地方立法与利益协调.....8
1. 利益与利益冲突.....8
2. 立法与利益的关系.....8
3. 地方立法中利益协调机制.....9
(二)利益关系不协调对烟花爆竹燃放地方立法的消极影响.....10
1. 损害利益主体的既有利益或未来可期待利益.....10
2. 影响烟花爆竹燃放地方立法质量与实施效能.....10
(三)烟花爆竹燃放相关的立法梳理.....10
1. 法律和行政法规.....10
2. 地方性法规和规章.....11
二、烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突分析.....15
(一)烟花爆竹“禁放”与“限放”的博弈过程.....15
(二)烟花爆竹燃放地方立法中利益冲突的表现.....16
1. 非物质文化遗产保护与环境利益的冲突.....16
2. 燃放烟花爆竹的文化权益与环境利益的冲突.....19
3. 烟花爆竹产业的经济利益与环境利益的冲突.....21
4. 部门利益的冲突.....21
(三)利益冲突产生的原因.....22
1. 社会利益多元化.....22
2. 利益主体法律保护意识增强.....22
三、烟花爆竹燃放地方立法中利益协调的问题.....23
(一)烟花爆竹燃放地方立法中利益表达存在的问题.....23

中国知网　https://www.cnki.net

1. 普通公众利益诉求表达不充分.....23
2. 人大代表的利益表达能力不足.....24
3. 非政府组织参与立法不足.....24
4. 新闻媒体参与立法不足.....25
(二)烟花爆竹燃放地方立法中利益选择存在的问题.....25
1. 利益选择的价值取向模糊.....25
2. 以部门利益保护倾向的利益选择不合法.....26
(三)烟花爆竹燃放地方立法中利益整合存在的问题.....27
1. 立法机关、政府的利益协调能力不足.....27
2. 利益协调缺乏地方性.....27
3. 利益协调缺乏精细化.....28
4. 违法燃放者与行政机关的法律责任设定不协调.....29
四、烟花爆竹燃放地方立法利益协调的完善路径.....31
(一)完善烟花爆竹燃放地方立法的利益表达机制.....31
1. 拓宽普通公众参与立法的渠道.....31
2. 提高人大代表的民意代言能力.....32
3. 提高非政府组织参与立法的有效性.....33
4. 发挥新闻媒体的宣传、引导作用.....33
(二)健全烟花爆竹燃放地方立法的利益选择机制.....33
1. 明确利益选择的价值取向和基本原则.....33
2. 细化地方立法程序.....35
3. 落实地方立法备案审查制度.....36
(三)完善烟花爆竹燃放地方立法的利益整合机制.....37
1. 增强立法机关、政府的利益整合能力.....37
2. 构建立法部门立法责任追究机制.....38
3. 细化限制燃放的区域、时间和种类.....38
4. 优化法律责任条款的设置.....40
结语.....41
参考文献.....42

中国知网 https://www.cnki.net

绪论

（一）研究背景和意义

1. 研究背景

生态兴则文明兴，生态文明建设是实现中国式现代化的重要方式。打好环保攻坚战，尤其要注重防治大气污染。$PM_{2.5}$、PM_{10}等颗粒物是衡量各地区空气质量的评价标准之一，这些颗粒物的多少反映了该地区空气质量的高低。

本文中所提及的烟花爆竹燃放地方立法是指各地方立法机关所制订大气污染防治条例中涉及烟花爆竹燃放条款、烟花爆竹安全管理条例或规定中涉及烟花爆竹燃放条款。近年来，各省出台了很多旨在改善空气质量的地方性法规规章。其中对烟花爆竹的禁放规定受到了全国人民的广泛关注和争议，一部分人认为“一刀切”的禁燃规定使传统民俗无法得到传承，侵害了公民燃放烟花爆竹的文化权益；一部分人希望能够通过禁止燃放烟花爆竹来改善本区域的空气质量。除此之外，烟花爆竹企业因禁燃规定导致经济效益下降。从实质上看，这是各方利益诉求互相发生冲突。因此，地方立法如何有效协调各种利益的冲突，实现环境利益、文化利益和经济利益等利益最大化，是提高烟花爆竹燃放地方立法质量，保障地方性法规、规章有效实施的关键。

2006 年，浏阳市烟花爆竹制作技艺被纳入第一批国家级非物质文化遗产名录。作为中国传统文化的重要组成部分，烟花爆竹燃放民俗活动承载着深厚的文化价值，是增添年味儿、传情达意、促进文化交流的载体。然而，它给人们带来愉快的同时，也产生了不利的环境影响，表现在三方面：一是燃放烟花爆竹所释放的大量 SO_2、NO 等有害气体刺激人的呼吸道，引发气管炎等呼吸道疾病，同时使 $PM_{2.5}$、PM_{10}严重超标，造成不同程度的大气污染。二是燃放所产生的声音分贝过高，造成噪声污染。不仅会损害听力，还会影响人的神经系统，容易产生急躁、愤怒等情绪，影响睡眠。三是未充分燃放的火药及灰尘属于固体污染物，若不及时处理，可能会渗入土壤，加剧水污染，不利于农作物生长。

为了解决其带来的环境污染问题，烟花爆竹燃放的规定不断变化。最初，“禁放令”在全国推广，很多城市争相效仿颁布“禁放令”；然后逐渐向“限放令”发展，接着再回归“禁放令”；最后到如今的“限放令”。“禁放”与“限放”一直处于博弈状态。在治理烟花爆竹燃放导致的大气污染问题上，存在以下两方面的难度：一是如果实施“禁放令”，那么会影响烟花爆竹产业的经济效益，依靠该产业的税收减少，从事该产业的工人将面临失业；二是禁止燃放烟花爆竹不利于保护非物质文化遗产。烟花爆竹是我国宝贵的传统文化遗产，是中华民族文化的具体体现，不管是国家庆典活动，还是

中国知网 https://www.cnki.net

民间婚丧喜庆都离不开它的参与。大部分的人们认为春节期间禁放烟花，使年味更淡了，以后这些历史悠久的中华传统文化可能会消失殆尽。

《中华人民共和国立法法》(2023 年修订，以下简称立法法）第八十一条赋予了设区的市地方立法权，《烟花爆竹安全管理条例》第二十八条明确规定县级以上政府有权根据本地区的实际状况，划定限制或禁止燃放的区域、时段和品类。扩充立法主体适应了我国快速发展的客观要求。但是，由于地方立法机构能力不足和仓促立法忽视民意，导致地方立法质量不高的情况不在少数。以烟花爆竹燃放地方立法为例，存在公众表达利益诉求不充分、立法机关利益协调能力不足等问题。没有协调好各利益主体之间的冲突，使得公众对烟花爆竹燃放地方性法规规章产生怀疑，影响其实施效果，削弱了法律的权威性。

在这样的背景之下，本文研究范围集中为烟花爆竹燃放地方立法如何协调环境利益、文化权利益和经济利益之间的冲突，找出地方立法利益协调存在的问题，提出相应的完善建议，实现多元利益的均衡化。

2. 研究意义

第一，有利于丰富烟花爆竹燃放地方立法利益协调的理论基础。通过深入分析烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突，发现地方立法在协调各方利益中存在的问题，提出可行性建议。研究结果将在总结和利用现有研究成果的基础上，使烟花爆竹燃放地方立法中利益协调理论研究得到丰富。

第二，有利于利益协调理论与烟花爆竹燃放地方立法实践相结合。为各省市地方立法制定或修改烟花爆竹燃放规定提供参考，更好协调生态环境保护、传统民俗保护和经济发展等利益的冲突。在保护中华传统民俗的同时，尽可能减少对生态环境产生的不利影响。

（二）国内外研究综述

1. 国内研究综述

（1）利益协调理论

梁慧星教授首次将日本利益协调理论引进我国。梁上上在此基础上提出利益层次结构理论，他首先批判了日本利益协调理论，认为这种方式思考会造成协调的恣意。[①]提出了利益类型的分类，根据利益协调的需要，将利益划分为以下四个主要类别：一是社会公共利益，它涵盖了广大社会成员共同享有的利益；二是制度利益，旨在维护社会秩序和公平正义的利益；三是群体利益，某一特定群体追求的共同利益；四是当事人利益，个体或组织所享有的特定利益。该利益层次结构理论为法官在审判时提

[①] 梁上上.利益衡量论[M].北京:法律出版社,2013.

中国知网 https://www.cnki.net

供了理论指导。此外，他还认为在运用公共利益原则时，应利用利益衡量方法。[①]近年来，学者对纯理论性的利益协调研究较少，研究较多的是运用利益协调法律方法解决当前司法领域出现的新问题。例如，在环境保护法领域，蒋超认为利益协调理论作为一种应用性强的方法，对完善环境资源审判专门化机制的作用很大。[②]在环境司法专门化研究上，张璐认为环境利益诉求实现引发的利益冲突和格局的调整，是形成环境司法专门化审判模式的内在要求。[③]在刑事司法审判上，宋远升认为法官应立足于法律框架、遵循公共理性的要求，完成好利益协调的工作。[④]

（2）烟花爆竹燃放地方立法

目前，国内对烟花爆竹燃放地方立法利益协调的研究较少。主要文献涉及三个方面：

第一，烟花爆竹燃放地方立法中的博弈。周星、周超认为，燃放烟花爆竹规定一直在禁放和限放之间循环，这反映的是法律与民俗之间博弈。如何通过地方立法的手段有效协调两者之间的冲突，值得民俗学家和法学家深思。[⑤]徐世平、冯学智认为，在制定法律规则改变民俗时，不能因烟花爆竹燃放这种民俗具有几千年的历史就不加以改变，也不能因为该民俗会造成大气污染就加以禁止。[⑥]柴凤琴认为，利用国家强制力实施禁止燃放烟花爆竹的法规，会遭到群众的反抗，执法成本过高。可以通过引导市民文明燃放，使该民俗与环境利益实现平衡。[⑦]汤唯、雷振斌认为，立法必须要对涉及的各种利益进行衡量，使社会利益的总量达到最大化。如果必须在允许燃放和禁止燃放之间找到一个平衡点，那就是限制燃放。[⑧]刘惠容、尚志龙、刘居艳认为，对已经形成几千年的民俗习惯进行立法时，一定要考虑其特殊性。否则即使制定非常完美，得不到民众的普遍遵守，它就不能称得上是一部“良法”。[⑨]王德飞、沈馨雅认为，烟花爆竹燃放民俗生态位的缺失，产生了传统文化传承与生态文明诉求之间的冲突，只有制定平衡各方利益的制度，才能顺利完成传统民俗文化的生态型改造。[⑩]

第二，烟花爆竹燃放地方立法与民俗保护。田青认为，禁放政策冲击了传统文化，不利于传统民俗的传承，应当尽快完善烟花爆竹燃放的法律法规。[⑪]宋才发认为，地方立法不应该禁止燃放烟花爆竹，这会使民众遗忘中华民族的传统文化。烟花爆竹燃

① 梁上上.公共利益与利益衡量[J].政法论坛,2016,34(06):3-17.
② 蒋超,张丹.利益衡量视域下环境资源审判专门化机制的完善[J].广西大学学报,2021(05):129-134.
③ 张璐.环境司法专门化中的利益识别与利益衡量[J].环球法律评论,2018(05):50-66.
④ 宋远升.刑事司法裁判中的利益衡量[J].政法论丛,2017(02):84-93
⑤ 周星,周超.民俗与法律:烟花爆竹作为一个“中国问题”[J].湖北民族学院学报,2018,36(04):48-58.
⑥ 徐世平,冯学智.禁止燃放烟花爆竹的立法博弈与公众选择[J].人大研究,2014(01):37-39.
⑦ 柴凤琴.燃放烟花爆竹的地方立法决策考量[J].重庆科技学院学报,2009(04):58-59.
⑧ 汤唯,雷振斌.论立法政策取向与利益衡量[J].法学论坛,2006(03):23-29.
⑨ 刘惠荣,尚志龙,刘居艳.我国地方立法的不足与对策——由烟花爆竹的禁与放谈起[J].中国海洋大学学报,2004,(01):74-77.
⑩ 汪德飞,沈馨雅.制度导向的传统民俗文化生态型改造可行性研究——基于湖州市全域“双禁”成效的制度因素考察[J].湖州师范学院学报,2020,42(11):8-16.
⑪ 田青.非物质文化遗产的胜利-从北京市政府改变"禁放令"谈起[J].中华文化画报,2006,(2):4-11.

中国知网 https://www.cnki.net

放的法规、规章必须符合民意。[①]

第三，烟花爆竹“禁放令”的执行困境与解决机制。艾佳慧、王锡锌等学者从法律经济学的视角分析禁放烟花爆竹的成本和执法困境。张毅、王宇华指出，禁放范围、惩罚力度等缺乏稳定性，一直处于变化状态。[②]有学者指出禁限放政策的执行存在三方面的问题：法律规定不完善；管理体制衔接不顺畅；执法力度不足。针对实施烟花爆竹禁燃规定所遇到的问题，吴萌根据“生活环境主义”理论，认为可以转变大众观念，从源头上消除环保隐患。[③]

（3）大气污染防治

在探讨大气污染防治立法的过程中，关于地方性立法与上位法之间的重复问题，郭玲灵提出，如果地方立法仅仅是对上位法的简单复制，缺乏自身特色和创新，那么其立法价值将大打折扣。但也并不是说地方立法不能借鉴或适度引用上位法的某些条款。[④]同样，郭粹也认为，重复式立法的核心在于强调与补充上位法的精神，而非仅停留表面的重复。[⑤]两位学者的观点共同指向了一个核心议题：在地方大气污染防治立法中，需要找到一种平衡，既借鉴上位法的有效经验，又保持地方立法的独特性和创新性。李牧耘认为，协同治理大气污染应当广泛吸引各方力量的积极参与，包括市场和社会力量。同时，采取相应的激励机制，激励企业积极承担环保责任，努力培养公民参与环境保护的意识和能力。[⑥]此外，李艳芳强调公众监督的重要性，认为应当积极发挥公众在大气污染防治中的作用，提升公众参与度，并对公众反馈的执法意见给予及时响应，从而形成有效的治理合力。[⑦]这些研究成果为我们深入推进大气污染防治工作提供了宝贵的理论支持和实践指导。

（4）烟花爆竹燃放对空气质量的影响

在环境科学领域，多位学者深入研究了“禁放令”实施前后对环境的实际影响。其中，胡丙鑫、段青春等研究得出：尽管城区实施烟花禁限放规定后，污染峰值明显削弱了，但城区监测点位的空气质量受周边地区燃放烟花爆竹产生的污染物传输影响，出现了重污染天气。[⑧]这一发现揭示了禁放令在实际执行中面临的挑战。另一方面，吕文丽、张凯等研究发现，禁止燃放烟花爆竹对于改善空气质量具有积极意义。随着保定市逐步加强打击违法燃放行为，燃放量的减少使得所产生有害物质的浓度和贡献

---

① 宋才发.论过年习俗与放鞭炮民俗文化遗产的法律保护[J].中央民族大学学报,2006(1):56-63.
② 张毅,王宇华,王启飞.“互联网+”环境下的智慧监管模式[J].上海行政学院学报,2020,21(2):18-27.
③ 吴萌.环境保护与文化传承的冲突——从“生活环境主义”谈“禁放令”[J].池州学院学报,2018,32(4):72-75.
④ 郭玲灵.设区市大气污染防治立法现状与完善[J].西部学刊,2019(11):38-41
⑤ 郭粹.地方大气污染防治立法技术分析[J].沈阳工业大学学报,2018,11(06):549-558.
⑥ 杨治坤,蒋承文.区域大气污染府际合作治理制度框架探讨[J].政法学刊,2017,34(05)：13-20.
⑦ 李艳芳.公众参与和完善大气污染防治法律制度[J].中国行政管理,2005,(03):52-54.
⑧ 胡丙鑫,段菁春,刘世杰等. 2018 年春节期间京津冀及周边地区烟花禁放效果评估[J].环境科学研究,2019,32(2):203-211.

中国知网 https://www.cnki.net

度随之降低。[①]

2. 国外研究综述

（1）利益协调与法律

关于利益协调理论的研究，利益法学派、功利主义法学派和社会法学派的研究成果具有代表性。利益法学派赫克认为法律是各个利益的合力产物，弥补法律漏洞的最好方式是不是按照自身价值观判断，而是站在立法者的角度，平衡好各种利益冲突；功利主义法学派耶林认为，法律意义上的权利，本质上是由法律保障和维护的利益；[②]社会法学派庞德认为：识别利益、整合利益和保障利益是法律秩序的目的。

在利益法学理论基础上，日本的加藤一郎、星野英一提出利益协调理论。加藤一郎认为在审判过程中，应将现存的法规排除在外，站在普通公众的立场上进行利益协调。同时，他还认为对于利益衡量，法律解释者不应当任意解释，而是应当在法律权限内，与法律规范相结合，作出有利于法律稳定的解释。星野英一认为法律解释与价值判断有密切联系，而这种价值判断会作出保护或抑制某种利益倾向的法律解释。除此之外，他还认为在进行法律解释时，应当关注不同利益的相互冲突，并对此作出衡量。[③]

（2）烟花爆竹燃放的规定

国外一直注重烟花爆竹燃放对空气质量的影响，制定了很多燃放烟花爆竹的规定：在新加坡，为了降低个体分散燃放的安全隐患，禁止个人销售、燃放鞭炮。但是，政府或社会组织可以在新年、国庆等特殊节假日，协调组织集中燃放活动。经批准燃放的社会组织应当履行保障公共安全、清洁卫生等义务。韩国为了消除燃放烟花爆竹的安全隐患，通过立法手段加强烟花爆竹的监管力度，尤其是对进口、销售和燃放的监管。对于违法者按照情节轻重进行处罚。欧洲国家严格控制燃放的时间、地点。在特殊节日到来前会向居民发布通知，明确规定本地区允许燃放烟花爆竹的具体区域和时段。美国对于烟花爆竹安全监管重点是宣传安全燃放知识，引导居民文明燃放。奥地利允许市民在空旷、安全的中心广场燃放烟花爆竹，明确规定允许燃放的时间。禁止在住宅区、医院、养老院、教堂等拥挤狭窄街道燃放烟花爆竹。

（3）民俗和法律关系

保罗·鲍哈那认为，当习惯不能维持社会一致性时，法才开始发展。法律不能改变习俗，法本质是习惯的制度化。传统文化和现代意义的法治并非水火不容，不能为

---

① 吕文丽,张凯,曹晴等.烟花爆竹燃放对大气污染物及 PM2.5 组分影响[J].中国环境科学,2020,40(08):3303-3311.

② [德]鲁道夫·冯·耶林.为权利而斗争[M].胡定海译.北京:法制出版社,2004.

③ 张利春.日本民法解释学中的利益衡量理论研究[M].北京:法律出版社,2013.

中国知网 https://www.cnki.net

了制定法律而将传统民族习俗弃之不顾，而是应该探求法律和传统文化的关系和联系，找出二者之间的平衡点，尊重文化历史规律的同时，真正使法治发展起来。[①]

（4）大气污染防治

在上世纪，欧美国家的大气污染问题就已是全球关注的热点。关于大气污染防治参与主体的界定，有些学者坚持政府主导论，政府应主导大气污染防治进程。有些学者提出引入第三方非政府组织力量，让更多社会主体参与环境治理。R.A.W.Rhodes认为可以构建社区网络化的治理模式，减少强制性措施的使用。[②]关于大气污染防治法律制度的研究，Patrick 提出要建立整体性，结束政府单打独斗的局面。[③]Zimmerman joseph F 认为要促进区域污染联合防治，政府之间签订契约或许是一个合适的方式。[④]

综上所述，国内外对于烟花爆竹燃放地方立法中利益协调问题的研究成果较少。在我国，从民俗、大气污染防治、行政公共管理等视角研究烟花爆竹禁限令的较多，而对烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突与协调缺少细致的研究。

（三）研究内容与研究方法

1. 研究内容

本文以“烟花爆竹燃放地方立法中利益协调问题”为研究主题，将研究问题的视角聚集在烟花爆竹燃放地方立法的利益协调上，分析利益冲突的表现和原因，发现地方立法协调利益冲突时存在的问题，并对此提出针对性建议。本文分为以下六部分：

第一部分为引言。对选题的背景和意义、国内外研究动态和现状、研究内容和方法等进行综合阐述。

第二部分为地方立法和利益协调的基础理论和立法梳理。在了解相关理论的基础上，梳理与烟花爆竹燃放相关的立法。

第三部分为烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突分析。以燃放烟花爆竹的文化价值和环境影响为切入点，燃放烟花爆竹具有特殊文化价值的同时，也会对大气环境造成不利影响。接着梳理自清代以来关于烟花爆竹管理的规定，发现禁放与限放一直处于博弈过程，而该博弈体现了各方利益的冲突。这种冲突主要表现为：非物质文化遗产保护和环境利益的冲突、居民燃放烟花爆竹的文化权益和环境利益的冲突；烟花爆竹产业的经济利益和环境利益的冲突。最后，从社会利益多元化和利益主体法律保护

---

① 朱景文.现代西方法社会学[M].北京:法律出版社,1994.
② R.A.W.Rhodes. The new governance:Governing without government[J]. Political Studies, 2006(4):652.
③ Patrick Dun. New Public Management is Dead-Long Live the Digital Era Governance[J]. Journal of Public Administration Research and Theory,2006(3):467.
④ Zimmerman Joseph F. Interstate Water Compacts:Intergovernmental Efforts to Manage America's Water Resources[J]. State University of New York Press, 2012:167.

中国知网 https://www.cnki.net

意识增强上分析冲突产生的原因。

第四部分为烟花爆竹燃放地方立法中利益协调的问题。通过深入分析发现，地方立法利益协调在利益表达、利益选择、利益整合三方面存在一些问题。

第五部分为烟花爆竹燃放地方立法利益协调的完善路径。针对地方立法利益协调存在的问题，提出在利益表达、利益选择、利益整合上的完善路径。

第六部分为结语。根据分析得出的结果，进一步阐述与总结。

2. 研究方法

（1）文献研究法

不同城市的烟花爆竹燃放法规规章有着不同的规定。本文拟通过文献研究法查阅烟花爆竹燃放相关法律规定，梳理各地区烟花爆竹燃放法规规章。大量阅读与烟花爆竹燃放地方立法利益协调相关的学术期刊、学术专著等。

（2）实地调研法

本文拟对烟花爆竹燃放量较大城市在春节期间的大气污染情况开展调研，同时了解禁止或限制燃放烟花爆竹规定执行情况。了解春节期间空气质量是否受到烟花爆竹燃放的影响。

（3）理论和实践相结合分析法

在研究烟花爆竹燃放地方立法的基础上，结合其司法适用，从理论和实践两方面着手，根据烟花爆竹燃放地方立法利益协调存在的问题，提出相应的完善路径。

3. 创新之处

（1）研究视角的创新

从地方立法利益协调的视角，分析燃放烟花爆竹所引起的环境利益、文化利益和经济利益之间的冲突，找出烟花爆竹燃放地方立法中利益协调存在的问题，从而提出完善建议。

（2）研究内容的创新

目前，大多学者主要从环境科学、行政管理、民俗学等内容研究烟花爆竹燃放规定，研究地方立法中的利益冲突与协调较少。

中国知网 https://www.cnki.net

一、烟花爆竹燃放地方立法利益协调的基础理论和立法梳理

（一）地方立法与利益协调

1. 利益与利益冲突

识别利益是地方立法协调各方利益冲突的前提。古今中外的学者都尝试对利益作出一个定论，但始终都没有达成共识。庞德认为，利益是个体或群体在社会中追求的一种期望或欲望。在规范人们行为时，必须充分考虑到利益这一核心要素。在我国，不同的学者存在不同的观点：第一种观点与庞德所主张的利益概念相似，认为利益是主观上的需要，是人们在生产生活中所产生的某种需求或期待。第二种观点认为，利益与“害”相对立，属于客观上的好处，通过特定的行为实现预期的效果。第三种观点则认为，利益是主客观相统一的，既具有客观的制约性，又通过人来体现。对于利益的分类，根据利益主体的不同，学界目前有三种划分方法：一分法，即仅认可个人利益，其他利益都可以归为个人利益。二分法，即分为个人利益、公共利益。三分法，将利益分为个人、公共和社会利益。

利益与资源有着密不可分的联系，从本质上来说，利益冲突的根源在于资源的稀缺性。有限的资源无法同时满足所有人的需求，只能满足部分人的。当某些个体或群体掌握的资源较多时，必然会影响到其他人的需求。人类本性是自私的，所有人都想要追求更多的资源，达到利益最大化。换言之，利益是人类对资源的渴望与追求，资源的有限性和追求利益的无限性之间的矛盾是利益冲突的表现。[①]在现代化社会中，利益冲突与衡平一直是错综复杂的必然现象，协调利益冲突的难度很大。

2. 立法与利益的关系

法律和利益是密不可分的关系，立法行为和利益协调之间相互依存。两者之间的关系表现为：

一方面，利益决定法律，法律根源于利益。利益法学派耶林认为，法律的真正缔造者是利益，没有了利益，法律不可能会存在。赫克认为，利益是法律产生的原因，法律源于各种利益的冲突。利益关系是法律制定的基础，有效协调不同利益之间的冲突是法律制定的核心。

另一方面，法律对利益具有反作用。从本质上来说，庞德认为法律的作用在于协调各方主体利益的冲突，实现各方利益的最大化。法律不能直接产生利益，但是可以发挥自身的优势，通过立法的手段对各种复杂的利益进行识别、选择和整合，以国家意志表现出来，从而对社会利益的分配产生影响。同时，法律会在已经识别各种利益

[①] 杨帆,张弛.利益集团理论研究:一个跨学科的综述[J].管理世界,2008,(03):159-164.

中国知网 https://www.cnki.net

的基础上，有选择性地、有针对性地平衡调控利益，而不是调整所有的利益。正是在对不同利益的调控过程中，法律彰显了其生命力和权威性。

3. 地方立法中利益协调机制

在立法过程中，立法机关通过规范化程序，对不同的利益进行表达、选择和整合，使互相冲突的利益完成从冲突到整合的过程，最后找到一个平衡点协调好相互冲突的利益。在立法过程中，各方利益主体对立法行为存在利益预期，试图从立法过程中表达自身的利益诉求，以达到保障自身利益的目的。正是因为这样，如何在立法过程中有效协调好各种利益冲突、使各方利益最大化，成为提高地方立法质量、保障地方性法规规章有效实施的关键。

（1）地方立法中的利益表达

地方立法利益协调的前提是各方利益诉求得到充分表达。一部完善的地方性法规需要真实、充分反映各方利益诉求，听取不同主体的意见和建议，形成公众普遍认可的利益协调格局。

按照利益主体的不同，可以分为普通公众的利益表达和非政府组织的利益表达。除了普通公众的利益表达外，非政府组织的利益表达也十分重要。以烟花爆竹地方立法为例，有些地方立法机关由于对公众利益诉求了解不充分，忽视了燃放烟花爆竹这种传统民俗的文化价值，从而制定了全面禁止燃放的规定，导致实施不久就出现“禁放令”的执行困境，不仅没有缓解各方利益冲突，甚至加剧了利益冲突。因此，在烟花爆竹燃放立法过程中应充分倾听公众的利益诉求，协调好各方利益。

（2）地方立法中的利益选择

价值选择是地方立法利益协调的决定性因素。在立法过程中，立法机关对各方利益诉求进行价值选择时，首先要进行价值排序，根据位阶的高低选择优先保护的利益。在烟花爆竹燃放地方立法中，存在环境利益、文化利益和经济利益之间的冲突，在进行价值选择时，首先对这些利益进行排序，是优先保护生态环境利益？还是优先保护传统民俗文化？或是优先保护经济利益，进行排序后，进而选择禁止燃放、限制燃放、允许燃放这其中的一种模式。选择哪种基本模式决定着烟花爆竹燃放地方立法的立法目的和基本原则。

（3）地方立法中的利益整合

利益整合是在了解各方利益诉求和利益事实的基础上进行选择、归纳和整合，最终作出利益协调结果的过程。一般分为四个阶段：了解相关利益事实和各主体的利益诉求；对各主体的利益诉求作出选择与权衡；披露利益协调过程；利益协调方案的确定与评估。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）利益关系不协调对烟花爆竹燃放地方立法的消极影响

利益具有个体性、社会性，资源的有限性容易引发不同利益主体之间在利益内容满足上的冲突。对于烟花爆竹燃放地方立法来说，若不能有效协调相互冲突的利益，容易造成不利影响。

1. 损害利益主体的既有利益或未来可期待利益

利益冲突蕴含着不同利益主体对利益的依赖和追求。若地方立法仅仅保护某一方的利益诉求，未能有效协调各方利益冲突，就可能会侵害其他利益主体的既有利益或未来可期待利益。在烟花爆竹燃放地方立法中，大部分地方立法机关为了防治大气污染，制定禁止燃放的规定。注重保护环境利益，而忽视保护烟花爆竹制作技艺非遗项目、民众燃放烟花爆竹的文化权益和烟花爆竹企业的经济利益，这损害了民众、企业等利益主体的利益诉求。

2. 影响烟花爆竹燃放地方立法质量与实施效能

是否有效解决利益冲突是衡量立法质量高低的重要标准，而立法质量是保障烟花爆竹燃放地方性法规规章有效实施的前提。没有妥善解决利益冲突的地方性规范文件，既无法得到各方利益的认可和支持，其实施效果也会大打折扣。一部良法，既要衡平各方利益诉求，又要保证利益的冲突不对社会发展产生不良影响。在某方利益受损的情况下，容易导致利益受损方的消极对抗，并通过消极评价、负面宣传以及执法对抗等方式，影响烟花爆竹燃放地方法的实施。在立法实践中，有些地方性法规规章没有妥善解决好民俗文化传承和大气污染防治之间的冲突，例如 2021 年修改的《河南省大气污染防治条例》规定全面禁止燃放烟花爆竹，《邢台市禁止燃放烟花爆竹规定》、《湖州市禁止销售燃放烟花爆竹规定》等地方性法规明确规定城市建成区禁止燃放烟花爆竹。这些地方性法规注重保护环境利益，忽视民俗文化的保护，没有听取公众的利益诉求，未妥善协调好环境利益与民俗文化之间的冲突，导致立法质量的不高，从而使公众对烟花爆竹燃放“禁限令”存在质疑与抵抗。在“禁限令”的执法过程中，出现了屡禁不止的局面。

（三）烟花爆竹燃放相关的立法梳理

为了使烟花爆竹燃放管理工作能够在法律范围内有序、规范、高效地开展，我国从国家到地方制定了一系列关于烟花爆竹安全管理的法律法规。本文将从国家和地方两个层面进行分类梳理。

1. 法律和行政法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》

中国知网 https://www.cnki.net

《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订，以下简称环境保护法）第四条将保护环境列为基本国策，这为我国顺利开展环保工作提供了法律指导。第六条规定任何个人和单位都有保护环境的义务。第二十五条规定县级以上政府对于违法排放污染物的，可以查封、扣押造成污染的设备和设施。该法所体现的原则和宗旨对我国烟花爆竹燃放管理工作起了较大的建设性作用。因此，地方政府有权制定相关规范性文件，限制或者禁止燃放烟花爆竹。

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》(2015 年修订，以下简称大气污染防治法）将烟花爆竹燃放作为导致大气污染的主要来源之一。其中第八十二条规定禁止燃放不符合质量标准的烟花爆竹，同时赋予县级以上政府划定烟花爆竹禁放时段和禁放区域的权力。在禁放时段、禁放区域燃放烟花爆竹，属于违法行为。第九十六条规定县级以上政府在出现重污染天气预警的情况下，有权采取禁止燃放的应急措施。因此，在重污染天气发生时，燃放烟花爆竹不合法。第一百一十九条规定违反烟花爆竹燃放相关规定的，公安机关将依法予以处罚。

(3)《烟花爆竹安全管理条例》

《烟花爆竹安全管理条例》(2016 年修订）的立法目的是保障公共安全、人身安全和财产安全。第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条和第四十二条等对违法燃放烟花爆竹的行为进行了规定。第二十八条规定县级以上政府可以根据本地区的实际情况，决定禁止燃放或限制燃放的区域、时段和品类。第三十条规定了原则性禁止燃放的区域，为执法机关治理工作的开展提供了法律依据。第四十二条规定了违法燃放的法律责任，一般情况下，处一百元以上五百元以下罚款；违反治安管理的，依照治安管理处罚法进行处罚。

(4)《中华人民共和国治安管理处罚法》

《中华人民共和国治安管理处罚法》(以下简称治安管理处罚法）中对违法燃放烟花爆竹行为的处罚有明确规定，主要表现以下法条中：第二十四条规定，在场内燃放并扰乱公共秩序的，处警告或罚款；情节严重的，处拘留，可以并处罚款。第五十八条规定制造噪声扰乱他人正常生活的，处警告；仍不改正的，处罚款。因此，违法燃放烟花爆竹，扰乱社会秩序或他人正常生活，将可能受到治安处罚。

2. 地方性法规和规章

根据公安部发布的数据显示，2015 年，我国有 674 个城市实行禁放或限放烟花爆竹的规定，其中 138 个城市实行禁放，536 个城市实行限放；2017 年，共有 444 个城市全面禁止燃放，764 个城市限放；2018 年县级以上禁止燃放烟花爆竹的城市有

中国知网 https://www.cnki.net

803 个。笔者通过国家法律法规数据库和“北大法宝”平台检索得出：与烟花爆竹燃放管理有关的地方性法规有 101 件，地方政府规章有 43 件。

为了加强烟花爆竹燃放管理、改善空气质量，各地人大常委会或人民政府根据当地的实际情况制定了地方性法规或规章。按照禁止、限制范围分类，将各地烟花爆竹燃放地方性法规和规章分为三类：全面禁止燃放型；局部禁止燃放型；局部限制燃放型。因篇幅有限，本文仅以部分典型城市的地方规范性文件进行分类列举。

（1）全面禁止燃放型

全面禁止燃放是指规定在本行政区域内，任何区域、任何时段都禁止燃放烟花爆竹。以河南省为例，《河南省大气污染防治条例》（2021 年修正）第六十一条明确规定了全域内禁止燃放。2023 年 12 月，河南省固始县颁布通告规定全面禁止燃放，陕西省咸阳市政府也发布了相关通告，行政区域内全面禁止燃放。

表 1 全面禁止燃放型地方性法规和规章

名称	施行时间	具体内容
《河南省大气污染防治条例》	2021 年 7 月 30 日	第六十一条：禁止生产、销售和燃放烟花爆竹。
《咸阳市人民政府关于禁止销售燃放烟花爆竹的通告》	2023 年 12 月 8 日	第一条：行政区域内全域全时段禁止销售、燃放烟花爆竹。
《关于在固始县全域全时段禁止燃放烟花爆竹的通告》	2023 年 12 月 14 日	第二条：全县全域全时段禁放。

表 2 主城区和县（市区）建成区全年禁止燃放的地方性法规和规章

名称	施行时间	具体内容
《滨州市烟花爆竹燃放管理办法》	2024 年 1 月 1 日	第十二条：禁止燃放烟花爆竹区域：（一）滨州市主城区：（二）县（市区）建成区：建成区范围由所在县政府划定并公布。
《邢台市禁止燃放烟花爆竹规定》	2020 年 11 月 1 日	第三条：襄都区、信都区、南和区和任泽区禁止燃放烟花爆竹。其他县城区禁止燃放烟花爆竹。
《金华市禁止销售燃放烟花爆竹管理规定》	2020 年 1 月 1 日	第三条：婺城区、金东区禁止燃放烟花爆竹。其他县市城市建成区内禁止燃放

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2 主城区和县（市区）建成区全年禁止燃放的地方性法规和规章

《新余市禁止燃放烟花爆竹规定》	2019 年 11 月 1 日	第二条：市、县城市建成区内禁止燃放烟花爆竹。建成区范围由市、县政府依法确定或调整。

（2）局部禁止燃放型

局部禁止燃放是指划定部分区域禁止燃放烟花爆竹，禁止区域以外的其他区域允许或限制燃放。代表城市有北京、广州、海口、济南、天津等。

表 3 局部禁止燃放型地方性法规规章

名称	施行时间	禁止燃放区域
《北京市烟花爆竹安全管理规定》	2017 年 12 月 1 日	第十四条：五环路以内区域为禁止燃放。五环路以外区域，由区政府确定禁止或限制燃放区域。其他区域可以燃放烟花爆竹。
《广州市烟花爆竹安全管理规定》	2021 年 4 月 1 日	第七条 ：海珠区、越秀区、荔湾区、白云区、天河区范围内及白云国际机场周边村禁止燃放。其他区域由区政府确定限制或者禁止燃放时间、地点和种类。
《海口市烟花爆竹管理若干规定》	2020 年 11 月 1 日	第六条：绕城高速公路、212 省道以北与海口市东、西行政界线围合的区域禁止燃放；其他区域由市政府确定。
《济南市禁止燃放烟花爆竹的规定》	2019 年 5 月 1 日	第五条：济南绕城高速公路环线以内；章丘区、长清区、济阳区……南河县的城区范围内的区域禁止燃放。具体范围由县区人民政府确定、公布。
《天津市烟花爆竹安全管理办法》	2018 年 12 月 1 日	第四条：滨海新区、和平区……北辰区行政区域内禁止销售、运输和燃放烟花爆竹。
《南昌市禁止燃放烟花爆竹规定》	2017 年 1 月 1 日	第二条：东至昌东大道，南至生米大桥、祥云大道、.....富大有路合围的区域和新建区长陵镇禁止燃放。
《上海市烟花爆竹安全管理条例》	2016 年 1 月 1 日	第二十条：禁止在外环线以内区域燃放烟花爆竹。

（3）局部限制燃放型

局部限制燃放是指在行政区域内，划定部分区域在规定的时间段限制燃放烟花爆竹，限制区域以外的其他区域可以燃放烟花爆竹。代表城市有白山市、兰州市、昆明

中国知网 https://www.cnki.net

市等。

表 4 局部限制燃放型地方性法规和规章

名称	施行时间	限制区域	限制时间
《白山市燃放烟花爆竹管理条例》	2022 年 5 月 12 日	第七条第一款：除原则性禁止燃放区域外，城市中心区为限制燃放。	第七条第二款：除夕（8:00-24:00)、正月初一至初六和元宵节（8:00-23:00）可以燃放。
《兰州市烟花爆竹安全管理条例》	2021 年 12 月 2 日	第十九条：实行烟花爆竹限制燃放。城关区、西固区、七里河区和安宁区城区范围为限制燃放区域。限制区域内的少数边远村庄经批准，可暂时不禁止燃放。其他区域限制燃放具体范围，由县区政府或管委会确定、公告。	第二十条：小年、除夕、正月初一至初五和元宵节（7:00-24:00）可以燃放，除夕可延长至次日凌晨 2 点，其余时间则禁止燃放。
《昆明市烟花爆竹经营和燃放安全管理办法》	2021 年 3 月 5 日	第十八条：官渡区、西山区、盘龙区、五华区、呈贡区以及高新区、经开区、旅游度假区为限制燃放区域。限放区域的殡仪馆、公墓等公共祭扫场所允许在指定的地点和时段燃放。	第十八条：农历腊月二十至正月十五、传统民俗和经批准竹的活动可以燃放，其他时间禁止燃放。
《松桃苗族自治县城区燃放烟花爆竹管理条例》	2021 年 1 月 19 日	第八条：自治县城区内限制燃放烟花爆竹。	第八条：在自治县城区内，农历除夕、正月初一和十五和依法取得焰火燃放许可的重大节庆活动可以燃放烟花爆竹。
《贵阳市烟花爆竹安全管理办法》	2017 年 6 月 29 日	第八条第一款：限制燃放烟花爆竹区域：云岩区、南明区、观山湖区和市政府确定的其他区域。限放区域的少数边远村寨经批准，可暂时不禁止燃放。	第八条第二款：除夕和正月初一（全天)、正月初二至元宵节（8:00-24：00）可以燃放，其他时间禁止燃放。
《重庆市燃放烟花爆竹管理条例》	2010 年 7 月 30 日	第七条：限放区域：大渡口区、渝中区、江北区……巴南区、北碚区、渝北区的城区；区县人民划定的其他限制区域。	第八条：在限放区域内，农历除夕至正月十五的七点至次日凌晨一点的时间段，可以燃放规定品种和规格的产品。

中国知网 https://www.cnki.net

二、烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突分析

（一）烟花爆竹“禁放”与“限放”的博弈过程

是否禁止燃放烟花爆竹一直以来备受争议。从清朝至今，烟花爆竹“禁放”与“限放”之间一直处于博弈过程。

1907 年 2 月 3 日，天津的巡警总局在《大公报》发布公告禁止贩卖、燃放烟花爆竹，鼓励父子、兄弟之间互相监督，违反者，绝不轻恕。这是政府在城市首次禁止燃放烟花爆竹。清朝不允许在皇城内燃放烟花爆竹，对烟花爆竹的制造、销售和燃放也有严格的规定，限制了燃放的地点和时间。

民国初年，官方明令禁止燃放鞭炮，剔除陋习，防止不知晓匪患来袭。1915 年 9 月，民国政府颁发禁止生产、买卖鞭炮的禁令。这直接影响了多方主体的利益，烟花爆竹生产者、销售者和官员纷纷上书要求“缓令”，而官方对此则不予理。

1986 年 12 月，北京市颁布了烟花爆竹安全管理暂行规定，将烟花爆竹认定为危险品，对其予以严管，这是新中国成立后首个限制烟花爆竹燃放的地方性法规。19 世纪 90 年代，改革开放后的市场经济导向，促进了全国各地烟花爆竹产业的快速发展。然而，随着城镇化建设如火如荼，国家和人民对环保意识逐渐加强，限制燃放的提议再次被提出。1992 年 3 月，广州市颁布《广州市销售燃放烟花爆竹管理规定》，首次以地方性法规的形式，明确指定区域内禁止燃放。

北京市紧随其后，1993 年 12 月实施《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》。之后，以地方立法形式的“禁放令”在全国范围内展开，截至 2005 年 4 月，上海、广州、武汉、西安、深圳等 282 个城市陆续制定相关法规、规章。

在实施“禁放令”的过程中，民众的态度也在悄然发生变化，从自觉遵守法规到以身试法偷偷燃放。市民主张燃放的声音日益高涨，呼吁修改甚至取消禁放令，原因有两方面：一是认为春节不放炮缺少年味儿，过年不像以前那么热闹；二是烟花爆竹是非物质文化遗产，需要保护、传承中华民族的优秀文化。

全面禁止燃放的规定不仅破坏了传统民俗的乐趣，也损害了法规的权威。2003 年 12 月，青岛市政府听取民意，修改了全面禁止燃放的规定，允许市民在春节期间燃放烟花爆竹。自此，其他的城市也纷纷效仿，将“禁”改为“限”。

2006 年 1 月，《烟花爆竹安全管理条例》出台，这是首部与烟花爆竹有关的行政法规。2015 年，全国各地区出现了严峻的大气污染，全国人大常委会对大气污染防治法进行了修订，各省出台了大气污染防治行动计划。空气质量的下降、雾霾天气天数的增多，迫使北京市、郑州市、青岛市、西安市等城市发布“禁放令”等措施来改善大气污染。数据显示，截至 2018 年，全国范围内禁止燃放的城市有 803 个，限制

中国知网 https://www.cnki.net

燃放的城市有 923 个。随着蓝天保卫战的深入推进，越来越多的城市加入禁限放的行列中。

《河南省大气污染防治条例》（2021 年修正）第 61 条明确规定禁止燃放烟花爆竹，这意味着河南省全域全时段禁止燃放烟花爆竹。然而，在 2023 年春节前夕，由于经历了三年的高强度疫情管控，各地经济发展下行，为了刺激地方经济发展，减轻人们内心的压抑，积极回应人民群众美好生活的需求，河南省政府下发文件，要求设区的政府按照“限定时间、限定地点、限定品种”的原则，根据实际情况决定禁止燃放烟花爆竹的时段、区域和品种。郑州、洛阳、南阳等地明确表态：烟花爆竹燃放“禁”改“限”，让河南人民度过了一个难忘的春节。

2023 年 12 月广州市南沙区政府发布了燃放烟花爆竹的通告，规定该区未列入禁止燃放烟花爆竹的区域和地点为限放区域，限制区域可在除夕、大年初一、初二的全天燃放。在此之前，广州番禺也发布公告，明确该区列入限制燃放区域，在除夕等时段可以燃放。

除了明确规定春节期间“禁”与“放”的城市，也有不少城市的通告间接表明了态度。例如，2023 年 11 月 3 日，杭州市萧山区发布了 2024 年烟花爆竹零售商经验许可证的办理公告。其中，提到将在全区共规划设置烟花爆竹经营零售点 105 个，全力保障群众的购买需求。同年 11 月 9 日，山西省有关部门公布了 2023 年版山西省行政许可事项清单，其中新增了烟花爆竹经营许可。

2023 年 12 月 26 日，法工委在 2023 年备案审查工作情况报告中指出部分地方性法规“全面禁止销售、燃放烟花爆竹”的规定违反了上位法，应当尽快根据上位法规定的精神进行修改。2024 年 3 月 28 日，河南省人大常委会审议通过了修改《河南省大气污染防治条例》第六十一条的决定，将全面禁止燃放烟花爆竹修改为根据实际情况规定禁止或限制燃放的区域、时间和品类。

烟花爆竹“禁放”与“限放”之间的博弈持续了近百年，多次禁止，却屡禁不止。烟花爆竹不仅具有社会功能、经济功能，更具民族文化认同的传承功能和文化价值。每一个中国年的意义所在，都是从约定俗成里走出来的，是人们归宿感的承载仪式，在全民期待“年味”的当下，“一禁了之”的城市治理方式是否符合法治现代化的发展逻辑，这值得我们深思。

（二）烟花爆竹燃放地方立法中利益冲突的表现

1. 非物质文化遗产保护与环境利益的冲突

2006 年，浏阳市烟花爆竹制作技艺被列为第一批国家级非物质文化遗产名录。《中华人民共和国非物质文化遗产法》（以下简称非遗法）第一条明确表明了其立法目的：继承、弘扬中华民族优秀传统文化。这一规定不仅彰显了法律对非遗保护的坚

中国知网 https://www.cnki.net

定立场，也体现了国家对传统文化传承与发展的高度重视。因此，烟花爆竹燃放在内的民俗活动拥有了合法性的支持。同时，非遗法第二条第四款明确将“传统礼仪、节庆等民俗”纳入非物质文化遗产范围，例如春节、清明节、庙会等涉及燃放烟花爆竹的民俗，均已被列入非遗代表性项目名录。在被列入非遗名录的传统民俗中，烟花爆竹是一项必不可少的辅助性物资。它不仅是特殊仪式过程中关键节点的引导标识，又是营造喜庆或哀伤气氛的“调节剂”，具有增添年味儿、传情达意、促进文化交流的文化价值，给人们带来了延续性的精神满足。

烟花爆竹燃放是中国优秀传统文化的重要组成部分，这种民俗代代相传，深入人心，已成为人们庆祝节日的重要方式。从非遗的整体性保护视角看，若仪式过程中缺失了烟花爆竹的元素，其呈现将显得不完美且不完整，这不仅会削弱民众对其作为传承性文化属性的认同，还会对社会心理作用造成不良影响，进而可能引发人们对传统民俗法律保护效果的质疑。

在保护和弘扬烟花爆竹这一非遗项目的同时，必须正视其带来的大气污染问题，即燃放烟花爆竹侵害了环境利益。为了进一步了解烟花爆竹燃放对大气污染的影响，以全国春节期间燃放量最大的浏阳市为研究对象，笔者通过查询长沙市生态环境局浏阳分局发布的空气质量相关数据，监测时间分别为 2020 年-2024 年的腊月二十二至正月初七（2020 年 1 月 12 日-1 月 31 日、2021 年 1 月 30 日-2 月 18 日、2022 年 1 月 24 日-2 月 7 日、2023 年 1 月 13 日-1 月 28 日、2024 年 2 月 1 日-2 月 17）以及元宵节，分析发现：浏阳市除夕和大年初一空气质量指数达到峰值，产生了大气污染，主要污染物为 $PM_{2.5}$、PM_{10}。

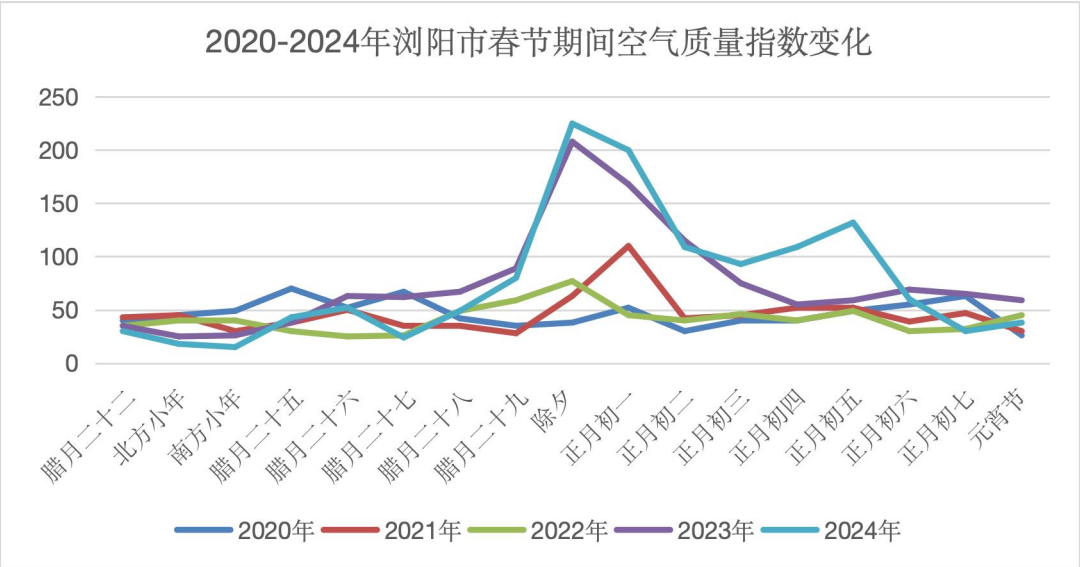


图 1[①]

（注：0-50 优；51-100 良好；101-150 轻度污染；151-200 中度污染；201-300 重度污染）

① 数据来源于长沙市生态环境局浏阳分局发布的空气质量信息。

中国知网 https://www.cnki.net

从图一可以看出，除 2020 年外，2021 年-2024 年的除夕和大年初一的空气质量指数达到峰值。2020 年-2022 年受疫情影响，大多数人居家生活，烟花爆竹燃放频率不高，空气质量较好，并没有造成明显的大气污染。然而，2022 年 12 月，中国结束历时三年的高强度管控，人们需要一种唤醒活力的有效方式来释放这几年疫情带来的焦虑和不安，民众燃放烟花爆竹的利益诉求日益增强，多座城市重启大型烟花燃放活动，尤其是作为烟花之乡的浏阳市，在春节期间燃放烟花爆竹的数量和频率明显增加，导致除夕、大年初一、大年初二这三天出现了严重的大气污染，AQI 分别达到 208、168、115，属于重度污染、中度污染、轻度污染。

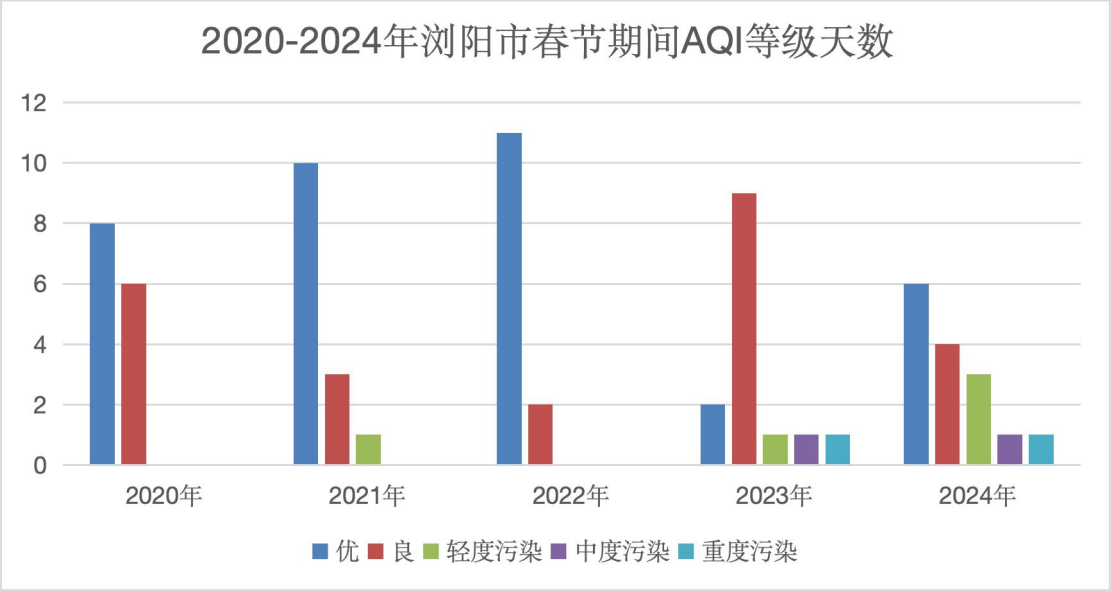


图 2[①]

从图 2 可知，2020-2024 年，浏阳市春节期间空气质量优良率分别为 100%、92%、100%、78%、66.7%。2023-2024 年期间，网红烟花“加特林”的爆火使得浏阳市居民燃放热情高涨，老中青均加入燃放队伍，因此这年烟花爆竹燃放数量的暴增，导致空气质量下降，浏阳市 AQI 等级以良和不同程度污染为主，“优”等级天数大幅度减少。

根据长沙市生态环境局浏阳分局发布的相关数据，可知浏阳市春节期间首要污染物主要为 $PM_{2.5}$、PM_{10}。根据刘妍妍研究结论：燃放烟花爆竹依然是湖南省春节期间空气质量下降的重要原因，它所带来的 $PM_{2.5}$ 浓度升高效应十分明显，颗粒物总组分在集中燃放时段明显升高。[②]

燃放烟花爆竹产生 $PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2 等有害物质会损害人体健康、破坏生态环境。为了有效防治大气污染、保护公众健康，各地出台的禁止燃放烟花爆竹规定具有现实

① 数据来源于长沙市生态环境局浏阳分局发布的空气质量信息。
② 刘妍妍,王彦琦,杨力等.2022 年湖南省春节期间环境空气质量特征及来源分析[J].绿色科技,2022,24(20):153-160.

中国知网 https://www.cnki.net

合理性。

在非遗保护工作中，存在众多与经济无直接联系的项目，例如传统祭祀仪式、人生礼仪等，它们对于地方经济的提升效果并非立竿见影，这种特性往往导致这些非遗项目被忽视或放任自流，进而面临消失的风险。地方立法为了环境利益而制定的禁燃规定，毫无疑问地会导致烟花爆竹产品消费需求的降低，进而引发烟花爆竹产业的衰退。同样地，若烟花爆竹无法为当地经济带来直接效益，那么与之相关的制作技艺也可能因此失传。

综上所述，地方立法全面禁止燃放烟花爆竹虽然符合大气污染防治法的立法精神，有利于防治大气污染、保护环境利益，但这也意味着将失去掌握烟花爆竹制作技艺的非遗传承人，烟花爆竹制作技艺和民俗活动不能得到有效地继承和保护，这又违背了非遗法的立法目的。

2. 燃放烟花爆竹的文化权益与环境利益的冲突

《中华人民共和国宪法》（2018 年修正）第四十七条关于文化权的规定，赋予公民一种从事满足自身精神利益活动而不受他人与国家干涉的自由。[①]莫纪宏认为，公民文化权利是为了满足个人的精神需求，是一种精神性权利，一般包括公民追求美感和精神愉悦、发挥个人精神人格力量、文化娱乐的自由。根据该观点，燃放烟花爆竹属于公民的文化自由活动，属于文化权的内容，享有相应的文化权益。环境保护法第六条规定任何单位和个人都要承担保护环境的义务。根据该规定可知，人们应主动放弃燃放烟花爆竹，承担起保护环境的义务。为了环境利益，公众履行环境保护义务的同时，其燃放烟花爆竹的文化权益将遭到损害；为了享受文化权利，燃放烟花爆竹所产生的大气污染又损害了环境利益。因此，在烟花爆竹燃放地方立法中，燃放烟花爆竹的文化权益与环境利益存在明显的冲突。

在实践中，两者利益的平衡性往往难以实现，公众可能会为了维护自己的文化权益而忽视环境保护的义务，破坏生态环境，加剧了两者之间的冲突。这种冲突最主要表现在烟花爆竹燃放“禁限令”的执行困境上，执法机关在执行“禁限令”时面临来自民众的阻力重重，增加了“禁限令”执行的难度，导致执法效果不明显。

“禁限令”的执法工作长期被视为基层治理的一大挑战。一方面，如果采取放任自流的态度，极易导致大气污染、噪声扰民以及安全事故频发，给社会带来诸多不稳定因素。同时，对违法燃放行为不加以制止会损害法律的权威性，在事实上鼓励更多的群众燃放烟花爆竹，导致法律规则的执行更加困难。另一方面，如果采取过于严厉的打击手段，又可能引发政府与公民之间的冲突，加剧社会紧张氛围。这背后反映了执法机关严格管控逻辑与基层群众逻辑之间的微妙张力。在实践中，公安机关的执法方

[①] 《中华人民共和国宪法》第四十七条：公民有进行文化活动的自由。对于从事文化事业的公民，国家鼓励、支持其投身于有益人民的创造性工作。

中国知网 https://www.cnki.net

式分为硬性执法和柔性执法，前者是对那些明知故犯的群众，实行强制执行、严厉处罚，以维护法律的权威性；后者是对青少年、老人等特殊群体，通过宣传、批评等方式，引导他们自觉遵守禁限令，这既体现了法律的威严，又彰显了执法的温情。

黄家亮认为，在一定意义上，法律的合法性可被视为其具备的正当性，正是这种正当性赢得了人们的遵从。因此，探讨法律的合法性，实际上也是在探讨为何人们会选择服从法律。不可否认的是，人们积极遵守“禁限令”展现了公民法律意识的提升以及社会普法工作的成效。然而，也应注意到，在重大节日燃放烟花爆竹是深植于民众中的传统民俗，人们享有燃放的权利，对其过度禁止可能会引发人们的抵触情绪，甚至诱发人们违反法律法规的行为。[①]例如 2021 年 2 月 12 日（正月初一），周口市鹿邑县一村民宋某在明知本行政区域全面禁止燃放烟花爆竹，仍抱着侥幸心理，凌晨四点在自家大门口燃放爆竹，被民警巡逻发现后被罚款五百元。另一村民张某在祖坟处违法燃放，经公安机关调查取证后，对违法行为供认不讳，派出对其所作出罚款两百元的行政处罚。

城市化程度较低的中小城市由于人口分布广，执法人员不能及时到场制止燃放，执行效果不明显。特别是除夕晚上很多人冒着罚款甚至是行政拘留的风险，从城市跑到乡村燃放烟花爆竹。烟花爆竹燃放地点、时间的特殊性，执法人员很难及时找到违法者对其进行处罚，这就导致违法者仍然大量存在，由此产生的行政处罚案件不在少数。从表面上看，禁限令在防治大气污染方面起到了一定作用，但为了严格管控烟花爆竹燃放，需要增加执法人员数量，花费大量的人力出警巡逻，大大增加了对各类社会资源的投入，例如，北京实施禁止燃放烟花爆竹规定后的第一个春节，近百万人投身于执法工作中，所产生的直接执法和间接执法投入更是高达千万元。令人深思的是，尽管付出如此高昂的代价，烟花爆竹燃放的现象并没有因此彻底消失。这种屡禁不止的现象在全国各地频繁发生，甚至有学者称之为中国行政执法的困境。[②]

从实地调研和网络舆情来看，近期在互联网平台上，人们对烟花爆竹燃放规定进行了热烈讨论，也充分反映了文化权益与环境利益的冲突。对于禁止燃放烟花爆竹的规定，大部分公众对此表示反对，他们认为该规定损害了传统文化的传承和发展，侵害了人们燃放烟花爆竹的文化权利。少部分公众对此表示支持，强调环境保护的重要性，认为这些措施有助于减少大气污染和噪声污染、降低火灾风险。也有一部分公众持中立的态度，认为保护生态环境固然很重要，但是也要考虑到人们的精神文化需求。网民的舆论批评隐含了对现行法律法规体系的质疑，而这种质疑反映了烟花爆竹燃放地方立法进行利益协调的必要性。

美国也存在类似的执法困境。十九世纪到二十世纪初的禁酒运动就是一个域外典型案例。道德教化（酗酒造成很多家庭暴力）与宗教理性（酒在宗教上与罪相联系）

① 黄家亮,郭星华.法社会学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2021.
② 艾佳慧.禁与不禁，这是个问题——关于禁放令的法律经济学分析[J].中外法学,2007(05):534-551.

中国知网 https://www.cnki.net

的召唤是当时推动禁酒的主要力量，这使得美国 1919 年宪法第十八条修正案规定了禁酒。但是实践证明：禁酒是一条无法执行的法案。在美国出现了大规模、自发性的公然违反禁酒令的行为，禁而不止，甚至引发了非法生产、销售和走私酒类饮料的新犯罪行为。当时美国正值经济大危机，人们希望飘香四溢的美酒能够缓解他们忧虑、压抑的情绪，唤起对新生活的希望，所以许多人呼吁解除禁令，保护其饮酒的权利。禁酒令颁布 10 多年后，1933 年，美国国会颁布的宪法修正案废止了禁酒令。

美国的禁酒令给了我们启示，地方立法在制定烟花爆竹燃放规定时，应当考虑统筹各方利益的协调，通过有效的沟通机制使文化利益、环境利益和经济利益得到有效的平衡。

3. 烟花爆竹产业的经济利益与环境利益的冲突

烟花爆竹产业的持续发展能够促进当地经济发展，增加地方财政收入，解决大量人员的就业问题。以“烟花之乡”浏阳市为例，2008 年有烟花生产企业 800 余家，其中出口花炮厂近 40 家。40 多万人从事烟花生产，占全市人口的三分之一。该产业又带动了矿产、造纸、印刷、包装等行业的发展。2017 年烟花爆竹产业税收高达 12 亿元。截至 2023 年 2 月，目前浏阳市共有烟花爆竹生产企业 441 家，从业人员近 30 万人。2022 年的年产值达到了 301 亿，2023 年的年产值实现 500 亿元，较去年上涨 60%。

2023 年春节期间，为了释放疫情带来的焦虑和压力，人们对花炮的需求空前高涨，多款烟花在社交媒体走红，特别是“加特林”、“水母”、“大风车”等面向年轻群体的小烟火品类带动整个烟花爆竹销售形势一路飙升，花炮厂家满负荷生产。我国的烟花不仅在中华大地绽放，还闪烁在世界舞台上，伦敦跨年烟火盛宴、卡塔尔世界杯等用到的烟花大部分来自中国。2024 年 2 月，中国浏阳制造的“摔炮”风靡伦敦街头，在国外也能感受到中国的年味儿，烟花爆竹出口销量不断上升。

为了保护环境而禁止燃放烟花爆竹，必然会伴随烟花爆竹产品消费需求的减少，烟花爆竹产业的衰落。例如，当河南宣布全域禁止燃放烟花爆竹后，烟花爆竹产品的需求量大大降低，当地许多烟花爆竹企业面临破产，该产业已无法继续拉动当地经济增长，致使税收减少，失业人员增多。环境保护不能是牺牲一切经济发展的环境保护，要在经济发展中防治大气污染。

4. 部门利益的冲突

在烟花爆竹燃放地方立法中，草案主要是由行政机关负责起草，起草工作组一般包括公安机关、环保部门、营商部门和文化部门等。地方性法规由行政机关审议通过后，再交给地方人大及其常委会审议、修改。在起草的过程中，各部门之间存在利益冲突是难以避免的现象。

公安机关负责烟花爆竹公共安全管理，依法查处非法燃放行为。烟花爆竹安全管

中国知网 https://www.cnki.net

理一直都是公安机关的工作难点，为了降低公共安全隐患，减轻本部门的工作压力，公安机关一般支持禁止燃放烟花爆竹。大多数情况下，公安机关负责组织起草，在起草过程中占据主导地位。

环保部门关注燃放烟花爆竹对空气质量的影响。显然，如果允许燃放烟花爆竹，将会增加环保部门防治大气污染的工作强度和难度，不利于其履行优化生态环境的职责。因此，环保部门主张禁止燃放烟花爆竹。

营商部门从优化营商环境的角度，认为禁止燃放将损害本行政区域经济建设的利益诉求，应允许燃放烟花爆竹。国内生产总值是地方政绩考核的主要指标，烟花爆竹产业链持续发展，可以增加当地财政收入，解决大量人员的就业问题。

文化部门从保护非物质文化遗产出发，希望能够传承和保护这种优秀的传统民俗。燃放烟花爆竹具有深厚的群众基础，具有增添年味儿、促进文化交流的文化价值，应满足市民的精神文化需求，提升文化自信。

（三）利益冲突产生的原因

1. 社会利益多元化

随着我国经济的快速发展、社会结构的变化，多元化利益诉求得到释放，多元利益主体有着不同的利益诉求。在烟花爆竹燃放地方立法中，利益主体的利益与社会经济发展、生态环境保护、传统民俗文化保护有着紧密的联系，在利益主体、利益多元化方面表现较为显著。在利益主体多元化上，涉及政府、烟花爆竹企业和市民等。在利益多元化方面，包括环境利益、非物质文化遗产保护、市民燃放烟花爆竹的文化权益、烟花爆竹产业的经济利益等。社会利益多元化使得不同利益主体的不同的利益诉求存在冲突。

2. 利益主体法律保护意识增强

各方利益主体法律保护意识增强主要表现在两个方面：一是物质生活的丰富推动了公众思想政治觉悟的提高，人们不再满足于物质生活得到保障，而是追求更高层次的诉求，对于立法行为的要求也更高。人们在关注经济利益的基础上，积极追求文化利益、环境利益等多元化利益，越来越关注自身利益。比如，有些越来越追求燃放烟花爆竹的精神文化需求，有些越来越关注燃放烟花爆竹产生的大气污染和噪声污染。二是公众对运用法律维护权益的依赖性不断提高，更多地认识到立法是社会利益分配的重要方式，立法保护是源头性的保障。因此，唤醒了公众对其利益的法律保护意识。

随着互联网技术的进步，公众利益诉求表达方式日趋多元化，网络社交平台是收集公众意见和建议的重要途径，例如抖音、微博等。网络舆论力量的壮大，对立法工作有了一定影响，成为不容忽视的因素。

中国知网 https://www.cnki.net

三、烟花爆竹燃放地方立法中利益协调的问题

（一）烟花爆竹燃放地方立法中利益表达存在的问题

全面、充分收集立法信息是立法机关对不同利益进行识别的过程。公众参与立法是收集信息的有效方式。通过听取公众的意见和建议，有助于全面识别利益关系、有效协调各方利益冲突。但是，在烟花爆竹燃放地方立法过程中，地方立法程序没有为社会公众搭建好有效参与立法的平台，公众利益诉求表达不充分，处于隐形状态，未发挥实质性作用。

1. 普通公众利益诉求表达不充分

我国一直强调立法不能离开群众的参与，鼓励立法机关与群众进行交流、沟通。近年来，关于立法过程中必须听取民意、鼓励公众参与的规定成为立法程序改革的重点。例如，通过立法听证我们能够看到充分听取民意的立法过程，但这也提出一个问题：如果民意已得到充分表达，且与立法目的达成一致，那么为何会出现大规模、持续性的违规燃放行为呢？这是由于公众参与立法的途径单一和有效性不足，导致公众利益诉求表达隐性化，没有产生应有的实质作用。

（1）公众参与立法的途径单一

目前公众主要是通过网络和座谈会等方式参与立法，但由于参与立法途径单一，只有少数人能够参与到烟花爆竹立法之中，直接导致公众参与烟花爆竹燃放地方立法的主体数量不足。对群众和烟花爆竹企业意见征询不够充分，群众的利益诉求表达不够充分，影响了民意表达的有效性。以盘锦市为例，参与烟花爆竹立法论证会的成员，国家机关代表人数多，但居民和行业从业人员只有 2 人，组成人员比例失衡是公众利益诉求表达不充分的原因之一。同时，也反映了利益主体话语权的不平等，强势群体往往能够过度影响甚至是主导利益协调的价值选择，而弱势群体的利益诉求可能被忽视。这种话语权的不平等最终导致地方立法在利益分配上出现失衡。

（2）公众参与立法制度落实不到位

首先，在实际操作上缺乏制度的刚性保障。一般情况下，地方立法机关都会广泛征求公众的建议，但是没有具体性的规定，比如：公众怎么提？向谁提？意见是否会被采纳？是否会对征集的意见作出及时反馈？以立法听证为例，立法听证在实践中存在程序不规范、参与主体数量少和信息公开不足等问题，立法机关过度关注新闻媒体的舆论而削弱了听证应有的实际效果。再加上听证的行政成本较大，导致各地召开立法听证的频率也较低。

中国知网 https://www.cnki.net

再次，公众参与对烟花爆竹燃放地方立法缺乏实质影响。从参与的实质有效性上看，公众发表意见和建议所发挥的作用很小，产生的实质性作用不大。[①]例如，烟花爆竹企业虽然可以通过行业内部会议或烟花爆竹监管部门表达意见，但是在立法听证会上很少看见这些企业公开参与，且立法机关没有及时反馈公众提出的意见是否被采纳及其原因说明。

最后，公众参与意愿低。公众认为自身对烟花爆竹地方立法产生不了实质性影响，形式主义的参与没有意义，这导致了公众参与意愿不高。此外，法治意识的淡薄也使大部分人不会积极利用各种方式表达自己的诉求。例如，盘锦市烟花爆竹地方立法中，立法部门在互联网上征询意见，地方人大和公安局积极宣传鼓励公众参与立法，但没有任何一个市民积极主动建言献策，可见公众参与立法的积极性不高。

2. 人大代表的利益表达能力不足

人大代表在烟花爆竹地方立法过程中不能有效识别人民燃放烟花爆竹文化权益、生态环境利益和烟花爆竹产业经济利益之间的冲突，不能积极为人民发言，没有充分表达人民的利益诉求，这是导致烟花爆竹燃放地方立法中利益不协调的原因之一。人大代表设立的目的是更有效地反映所代表群体的利益。然而，在实践中，人大代表在烟花爆竹燃放立法过程中为公众发声的实际效果较差，一是因为选举制度存在不足，二是因为人大代表自身履职意识低、自身素质不强。大部分地方人大代表和人大常委会组成人员是兼职的，而非专职。人大代表的主要精力都集中在自身所从事的教学、行政和科研等工作，原则上来说很难保证全心全意地投入地方立法的工作中。在实践中，人大代表在审议会议的前一周才会收到烟花爆竹燃放法规草案文本及说明，这使得他们没有充足的时间对法规草案进行细致分析，无法识别其中更深层次的利益冲突。因此，在审议过程中，由于对法规草案的了解度不够，往往很难提出准确、有效的审议意见。甚至有些组成人员很少发言或不发言，这直接影响了法规审议的效果。

3. 非政府组织参与立法不足

非政府组织是普通公众与立法机关、政府之间的桥梁。它们扎根于基层，能够深入了解和反映民众对于烟花爆竹问题的真实想法和诉求。它可以发挥自身在人力、物力等方面的优势，组织利益个体形成合力。通过收集、整理和分析民众的意见和建议，为立法机关提供宝贵的参考信息。然而，我国非政府组织并不很成熟，它需要接受行政机关的领导，并非完全独立于政府部门之外，因此在一定程度上制约了发展。它自身发展缓慢和参与立法的权利没有得到法律保障，导致参与烟花爆竹地方立法的作用微小。

---

① 王锡锌.中国行政执法困境的个案解读[J].法学研究,2005(3):37-49.

中国知网 https://www.cnki.net

4. 新闻媒体参与立法不足

在烟花爆竹地方立法的各个环节中，新闻媒体发挥着重要的作用。及时发布立法进展、广泛报道与立法相关的各种信息、接收公众对于立法的意见和建议。烟花爆竹地方立法相关情况一般是先发布在人大、政府等官网上，随后新闻媒体进行转载，将更多的信息传递给群众。然而，在立法程序中，媒体的参与权没有得到充分保障，它无法直接参与立法，只能作为信息的传递者。值得注意的是，对于这种具有法律性质的转载内容，关注度较低，很少有评论、采访民众等后续报道，新闻媒体并没有发挥好宣传教育的作用。

（二）烟花爆竹燃放地方立法中利益选择存在的问题

1. 利益选择的价值取向模糊

受立法政绩化影响，获得立法权的立法机关为了尽快出台地方性法规，忽视了地方立法的利益协调。各地关于烟花爆竹燃放地方规范性文件修改比较频繁，经历了“禁”改“限”、“限”又改“禁”的轮回，频繁的修改反映了地方立法利益协调中的价值取向模糊，利益选择在环境保护和民俗文化传承之间摇摆不定。未能清晰界定和权衡，导致立法中利益选择的不确定性和混乱。

以北京市为例，1993 年出台了禁止燃放烟花爆竹地方性法规，明确规定北京的八个城区全面禁止燃放烟花爆竹。在利益选择上以保护环境利益优先，舍弃保护民俗文化利益。实施后的前几年，人们遵守法规的情况较为乐观，但大概从 1998 年开始，大部分市民认为春节不放炮仗缺少年味儿，罚款或拘留的行政处罚对人们的威慑力不强，再加上“禁放令”的执法成本过高，导致烟花爆竹禁而不止。于是，2005 年，颁布了《北京市烟花爆竹安全管理规定》，将全面禁止改为全面限制，即限制地点、时间、品种。然而，因燃放烟花爆竹导致大气污染加重，致使北方地区雾霾严重，大部分民众再次转向了对“禁放令”的支持。因此，2017 年对此进行了修改，将全面限制燃放改为五环路内禁止燃放。这一事例证明了阿奎那的观点：习惯可以解释法律的同时，也可取消法律。由此可知，面对传统民俗，地方立法应该保有一定的谦抑性，不可强行改变社会基础深厚的民俗。

以河南省为例，为了打好污染防治攻坚战，减少烟花爆竹燃放产生的影响，河南省在全域退出烟花爆竹生产领域后，在 2018 年 9 月出台相关文件，要求加强烟花爆竹禁限放管控，县级以上城市的建成区禁止销售、燃放；2020 年 1 月，召开大气污染防治攻坚工作会议，要求全域禁燃禁放烟花爆竹；2021 年 7 月，新修改的《河南省大气污染防治条例》明确规定全省禁止生产、销售和燃放烟花爆竹。然而，随着市民要求解绑“禁放令”的呼吁高涨，2023 年春节前，省政府发布相关文件，要求设区的市政府按照“限定实践、地点、品种”的原则，根据实际决定禁止燃放烟花爆竹的时段、

中国知网 https://www.cnki.net

区域和品种。该通告发布后，为了满足群众的利益诉求，2023 年春节期间郑州市、南阳市、洛阳市、平顶山市等城市均发布了烟花爆竹“限放”的通告，烟花爆竹燃放由“禁”改“限”。这也就意味着如果河南省实行限燃限放规定，《河南省大气污染防治条例》第六十一条中关于禁止燃放的规定也应随之修改。2024 年 3 月 27 日，河南省人大常委会，提请审议修改《河南省大气污染防治条例》第六十一条。

2. 以部门利益保护倾向的利益选择不合法

2015 年立法法的修改，普遍授予设区的市地方立法权，地方性法规数量迅速增加。在立法实践中，一般情况下，由政府组织烟花爆竹燃放地方立法的起草工作。当部门主导起草烟花爆竹燃放法规规章时，一旦作出倾向于部门利益保护的价值选择，通过主导立法过程将部门利益法制化，法律的统一性往往不再是首要考量标准，因而出现违法型立法，即地方性法规规章违反了上位法，破坏了社会主义法治的统一性。这也反映地方立法在协调各方利益时存在不足。

生态环境保护在政府政绩考核中占据重要的位置，因此政府部门在主导烟花爆竹燃放地方立法的过程中，出于自身部门政绩的考虑，重视生态环境利益的保护和可持续发展，忽视烟花爆竹燃放作为传统民俗文化的文化价值，作出仅保护环境利益的价值取向，即全面禁止燃放烟花爆竹。

2021 年，全国人大常委会法工委通过集中清理就发现了 725 件应当修改或废止的地方性法规。2023 年 3 月修改的立法法，其中一项重要的修改内容是明确区分立法的合宪性和合法性，将立法合法性审查和合宪性审查置于同等地位。2023 年 12 月 26 日，法工委报告了 2023 年备案审查工作情况。针对部分地方性法规“全面禁止销售、燃放烟花爆竹”的规定，提出了审查建议。报告明确指出，某些烟花爆竹燃放地方性法规规章违反了上位法，应当尽快根据上位法规定的精神进行修改。上位法没有对销售、燃放质量合格产品作出全面禁止的规定，且赋予县级以上政府决定禁止或限制燃放区域和时段的权利。同时，报告还提到，对于禁止销售、燃放的问题，地方立法机关、政府在认识上有分歧，导致在执行过程中遭到了民众的质疑。这背后蕴含的是平衡传统民俗保护和环境利益的积极探索，这也是在提醒各地在出台地方性法规时需要依法立法，注重立法的协调性，避免部门利益保护倾向。既要广泛听取民意，也要遵循上位法精神。

根据上文的立法梳理，可知在实践中存在较多全面禁止燃放的地方性规范文件，例如河南省 2021 年修改的《河南省大气污染防治条例》第六十一条明确规定了禁止生产、销售和燃放烟花爆竹；2023 年 12 月，陕西省咸阳市公布《关于禁止销售燃放烟花爆竹的通告》，明确规定咸阳市行政管理区域内全域全时段禁止燃放；同月，河南省固始县发布《全域全时段禁止燃放烟花爆竹的通告》，规定全县全域全时段禁止燃放烟花爆竹。许昌市、亳州市、焦作市、安阳市文峰区、北关区、肥东县、肥西县、

中国知网 https://www.cnki.net

长丰县等城市虽然没有以立法的形式规定全面禁燃，但以行政规范性文件的形式下达全域全时段禁止燃放烟花爆竹的通知。以上地方在制定地方规范性文件过程中，出现了仅仅保护环境利益的价值取向，忽视了非遗传承和烟花爆竹产业的经济利益。以部门利益保护倾向所作出的全面禁止燃放烟花爆竹的价值选择违反了上位法的精神。

从宪法实施和国家法治统一的角度上看，宪法要求所有的法律、法规和规章都要和宪法保持一致，这是一个法治国家的基本要求。立法法规定下位法必须服从上位法，即下位法要与上位法保持一致，不能相冲突。我国现行的法律法规对烟花爆竹燃放没有规定全面禁止，河南省、陕西省咸阳市等地区在立法时对于大气污染防治法第八十二条[①]“不符合质量”的理解存在偏差、不全面，从而制定了“一刀切”全面禁燃的地方规范性文件，违反了上位法。

在烟花爆竹燃放地方立法中，面对环境利益、文化利益和经济利益之间的冲突，立法机关如何正确选择，如何把握利益选择中的价值尺度，这是一个现实性问题。立法机关作出利益选择应当坚持依法立法的原则，避免部门利益法制化，即不能与宪法和法律相抵触，以保障法律体系的和谐统一。

（三）烟花爆竹燃放地方立法中利益整合存在的问题

1. 立法机关、政府的利益协调能力不足

在烟花爆竹燃放地方立法过程中，立法机关和政府仍依靠以前的惯性思维维系立法的运作，对烟花爆竹燃放中环境利益、传统民俗文化、经济利益之间的冲突和平衡缺乏重视。立法机关的实际运作模式仍是包办式，存在立法公开决策过程不透明、双向沟通机制不完善等问题。在解决烟花爆竹中利益冲突问题上，妥善处理利益冲突的能力不足，存在非此即彼的极端化处理。例如，在烟花爆竹燃放立法的利益整合中，某些地方立法机关以牺牲群众精神文化需求为代价，制定了全域全时段禁止燃放的规定，以实现防治大气污染、改善空气质量的目标。这种极端化处理方式不但没有协调好利益冲突，反而加剧了冲突，从民众的强烈反对的意愿可知该方式的不妥。

2. 利益协调缺乏地方性

利益协调缺乏地方性是指作为利益协调结果的立法具体内容缺乏地方立法特色，没有反映本区域的特殊性。具体而言，一方面要充分反映并适应本区域实际情况，另一方面要有针对性，能够具体、有效执行。立法法第七条规定明确指出了立法工作应遵循的基本原则，即根据实际情况，科学合理地规定国家机关的权利与职责、公众的权利与义务。学者冯玉军认为，地方立法工作务必始终紧密结合本地的实际情况，深入了解并把握地方发展的特点和需求，确保每一项法规规章都具有针对性，符合地方

[①] 《中华人民共和国大气污染防治法》第八十二条:禁止生产、销售和燃放不符合质量标准的烟花爆竹。

中国知网 https://www.cnki.net

发展规律。不能相互攀比、相互照搬照抄，对于本地问题突出而国家立法没有或不宜统一解决的，应当针对性立法，解决当地的实际问题。[①]

在实践中，立法部门利益倾向明显，烟花爆竹燃放地方规范性文件过度借鉴同位法的问题较为严重。立法机关未能从实际出发，充分考虑环境利益、传统民俗、民众的燃放精神需求以及经济利益等因素，这导致了立法缺乏特色，难以真正反映和适用各地的实际情况。该现象出现的原因，可以从两方面来考虑：一是立法者基于自身利益考量，防止出现立法错误，过于依赖或倾向借鉴已有的同位法，出现大量立法借鉴的情况，没有充分考虑本地的独特性；二是立法者对立法原则的理解和执行不够深入，未能将“有特色”真正贯彻落实。例如，在未成年人安全燃放教育方面，广州市、海口市、兰州市等地区均规定：未成年人安全燃放烟花爆竹的教育由学校和其监护人负责。在规定生产烟花爆竹方面，天津市、青岛市、广州市均规定：行政区域内禁止生产烟花爆竹。

表 5 未成年人安全燃放教育的规定

名称	施行时间	条款内容
兰州市烟花爆竹安全管理条例	2017 年 1 月 1 日	第七条第三款：未成年人的安全燃放教育由学校和其监护人负责
海口市烟花爆竹管理若干规定	2020 年 11 月 1 日	第七条第四款：未成年人的安全燃放教育由学校和其监护人负责
广州市烟花爆竹安全管理规定	2021 年 4 月 1 日	第五条第三款：未成年人的安全燃放教育由学校幼儿园和其监护人负责

表 6 行政区域内生产烟花爆竹的规定

名称	施行时间	条款内容
天津市禁止燃放烟花爆竹的决定	2018 年 1 月 1 日	第三条：行政区域内禁止生产烟花爆竹
青岛市禁止燃放烟花爆竹规定	2020 年 1 月 1 日	第四条：行政区域内禁止生产烟花爆竹
广州市烟花爆竹安全管理规定	2021 年 4 月 1 日	第十二条：行政区域内禁止制作烟花爆竹

3. 利益协调缺乏精细化

利益协调缺乏精细化主要表现：在选择限制燃放基本模式后，对限制燃放的范围、

[①] 冯玉军.完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系研究[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

中国知网 https://www.cnki.net

时间和种类规定不明确，未能处理好各方利益冲突。

（1）燃放范围和时间规定不明确

首先，划定范围过于模糊或绝对，有些地方的烟花爆竹燃放规定过于简单，没有细化到具体的区域，导致公众在实际执行中难以理解和遵守。有些地方在划定范围时没有采取科学的方式，甚至是全年全域禁放，忽视传统文化的传承性和群众诉求。其次，划定禁止或限制燃放范围缺乏科学论证，没有充分进行风险评估和调研。划定未能充分考虑当地的空气质量、气象条件、环境承载能力等因素，也没有充分调查市民对烟花爆竹的需求和适用情况。没有有效平衡好环境保护、民众文化需求和公共安全之间的冲突。最后，在确定限制燃放的时间上，没有充分考虑到不同地区的实际情况，忽视了燃放烟花爆竹在某些国家节假日和民族节日中的文化意义。

（2）燃放种类规定不明确

《烟花爆竹安全管理条例》第二十八条授权县级以上政府确定禁止或限制燃放烟花爆竹的种类，但是地方性法规规章对于燃放烟花爆竹种类的规定很少，这使其管理存在漏洞。实践中，关于烟花爆竹燃放种类的违法违规情形主要表现为：一是违规燃放许可焰火晚会、大型焰火燃放活动中所燃放的烟花；二是燃放非法生产销售的烟花爆竹；三是燃放质量不合格的产品。大部分地方规范性文件对于违反燃放种类的处罚规定较少，属于监管的空白。

条例第三十一条规定应根据燃放说明进行燃放，不得危害人身、财产安全和公共安全。实践中，消费者购买烟花爆竹时，销售者几乎不会附带燃放说明，普通群众对于危害人身、财产安全和公共安全的认识不足，这些问题都导致烟花爆竹在燃放过程中容易出现安全事故，这也使司法实践中认定“以危害公共安全、人身、财产安全的方式”存在争议。例如，越来越多的人利用无人机在空中燃放烟花爆竹，该行为是否能认定为“以危害公共安全、人身、财产安全的方式”值得讨论。

4. 违法燃放者与行政机关的法律责任设定不协调

法律责任设定不协调表现在：一方面，对违法燃放者的法律责任进行了设置，即情节轻微的，处罚款；情节严重，构成违反治安管理行为的，援引治安管理处罚法。另一方面，对公安机关、环保部门等行政机关的法律责任设置缺失。

烟花爆竹燃放地方性法规规章明确规定了公安机关、环保部门等执法部门在烟花爆竹燃放安全管理工作中的各自职责，但并未对执法部门的责任条款进行具体规定。对于应履行的义务性规定没有设定相应的法律责任，对宾馆、酒店等经营主体的监管责任缺乏明确的条款。这种法律责任的缺失可能造成三方面的不利影响，一是因没有明确的责任约束，会出现不作为的情况，影响法规实施效果；二是公众对执法机关的公正性和效率产生质疑；三是执法机关超出法定权限，侵害公正的合法权益。例如北

中国知网 https://www.cnki.net

京市、阳泉市、青岛市等省市规定了执法机关的职责，但是没有设置未履行义务性规定的法律责任条款。

表 7 执法部门负责烟花爆竹安全管理的规定

名称	施行时间	条款内容
北京市烟花爆竹安全管理条例	2017 年 12 月 1 日	第三条：公安机关主管烟花爆竹安全管理工作；公安、工商管理等行政部门和城管部门各负其责；基层组织协助工作
阳泉市禁止燃放烟花爆竹规定	2018 年 2 月 1 日	第二条：公安机关主管禁止燃放工作；环保部门、交通运输等部门各负其责配合公安机关工作
青岛市禁止燃放烟花爆竹规定	2020 年 1 月 1 日	第十条：政府统筹协调禁止燃放工作；公安部门主管烟花爆竹安全管理；城管、环保等部门各负其责；镇政府和街道办加强组织协调和监督

除此之外，地方立法在规定违法燃放者的法律责任时，普遍存在一个问题：处罚种类单一。情节轻微的，处罚款；情节严重，构成违反治安管理行为的，援引治安管理处罚法。如《北京市烟花爆竹安全管理规定》第二十一条：违反规定的，对单位处一万元以上五万元以下罚款；对个人处一百元以上两百元以下罚款。《天津市烟花爆竹安全管理办法》第十八条：公安机关责令停止燃放，处罚款；构成违反治安管理行为的，处拘留。

燃放烟花爆竹作为一种延续几千年的传统民俗，有着深厚的群众基础，从非遗保护的角度看，群众应当享有燃放的权利，不过为了保护环境，该权利可以进行合理的限制。但是，若违法燃放者所造成的影响显著轻微，不是先对其进行教育劝导，而是直接罚款，这种过于严厉的处罚可能引发公众的不满，导致公众对法律的不理解和不遵守，加剧传统民俗文化和环境利益的冲突。

中国知网 https://www.cnki.net

四、烟花爆竹燃放地方立法利益协调的完善路径

法治是国之重器，良法是善治之前提。地方立法工作具有确认法律地位、配置权利和义务的重要作用。在实际操作层面，针对上文提到的地方立法利益协调存在的问题，可以从利益表达、利益选择和利益整和的角度，提出针对性完善的建议，以此实现民主立法、依法立法、科学立法。

（一）完善烟花爆竹燃放地方立法的利益表达机制

地方立法要坚持以人为本，充分地反映和表达民意、沟通和协调民意、尊重和体现民意，体现人文关怀。烟花爆竹地方立法与群众的生活息息相关，涉及多方主体利益。因此，在烟花爆竹燃放立法过程中，应广泛听取普通公众、非政府组织的建议，努力实行利益相对均衡。在立法的初始阶段，通过掌握公众的利益诉求，及时发现和解决利益冲突。这样的“良法”才能得到公众发自内心的遵守。

1. 拓宽普通公众参与立法的渠道

（1）公众参与调研

在对烟花爆竹燃放进行立法之前，深入基层，直接听取群众的利益诉求。主要有两种方式：一是立法人员走村入户，直接与群众面对面的交流，询问关于对烟花爆竹燃放的看法与建议；二是参加调研座谈会，立法人员邀请公众参与座谈会，听取民众、企业的利益诉求。

在调研结束之后，可以开展多种形式的普法宣传活动。通过普法宣传，增强民众参与立法的积极性和法律意识。民俗的形成是经过几千年历史文化的积淀，想要完全转变这种传统思想需要持续的努力。如果单纯地运用“冷冰冰”的法律规范人们燃放行为，恐怕是达不到理想的法律效果。孟德斯鸠认为，人民总是会眷恋那些世代相传的固有习俗，要改变这些习俗单凭暴力是行不通的，唯有通过巧妙的引导，才能逐步使之转变。用通俗易懂的语言向人们传播法律知识，让人们了解燃放烟花爆竹的危害，理解实施禁燃或限燃规定的现实合理性，引导民众规范燃放烟花爆竹，提升各方主体对烟花爆竹燃放地方立法的认同感和责任感。例如，“送法入乡”就值得长期开展。

（2）立法听证

邀请普通公众参与立法听证会，听取其利益诉求，提高地方立法的民主性。与座谈会、论证会相比，听证会具有透明度高、主体多元、表达充分等特点，是公众参与地方立法不可或缺的形式，有利于给地方立法带来活力，提高立法质量。因此，在烟花爆竹燃放地方立法中，应当加强立法听证，保障公众充分行使权利、表达意见。可

中国知网 https://www.cnki.net

从以下方面更好发挥立法听证的作用：第一，突出听证参与人的广泛性和代表性，不能存在利益主体缺位或隐形的情形，使听证人员的产生能够代表各方利益群体。同时，选择公正独立的听证主持人。第二，设定听证事项和范围应当兼顾公平与效率。广泛征求群众意见，坚决杜绝部门唱戏、群众看戏。第三，保障听证参与人辩论的权利。保证各方主体都能有机会表达意见、进行辩论，形成观点的碰撞，并对所有发言进行记录。第四，注重对听证结果的反馈。及时反馈哪些民意被采纳、是否体现在立法中。对于不被采纳的立法意见，应当予以明确的答复，以此增强立法听证效果的权威性。

（3）征求公众意见制度

立法机关利用报纸、电子邮件、网上留言、视频直播以及来信等多种途径向社会公布草案并公开征求公众意见。通过这种全方位的拓宽方式，旨在更好地保障公众参与立法工作的权益。例如，可以通过互联网在人大和政府网站向公众征求意见，利用互联网社交平台提高草案的曝光度，吸引更多的公众参与进来。

在参与立法的方式上，网络的便捷性使公众可以通过多种互动方式发表对烟花爆竹燃放“禁”与“限”的看法，例如发送电子邮件、参与视频直播、在线交流和网上留言等。但是，这其中也存在一个问题，人们不知道提出的建议是否被重视，也不知道这些建议能否对烟花爆竹燃放立法起到作用。因此，立法机关应当搭建高效的民意反馈平台，及时向社会公开各个阶段的立法活动，健全公众意见采纳情况反馈机制。在涉及公众燃放烟花爆竹权利时，采取市民热线、在线回答、直播访谈等多种形式进行民意调查，从而在立法实践中增强民众的话语权。

（4）公众旁听制度

目前，公众旁听地方性法规、规章草案的审议工作还没有常态化。从地方立法利益协调的角度考虑，应进一步强化公众旁听制度。具体实施程序如下：首先，在召开立法会议前，提前发布旁听公告，明确规定会议的时间、地点、主要内容以及申请方式。其次，申请旁听的公众携带有效证件，前往指定机构办理旁听登记手续。然后，对申请人进行资格审查，以确保其符合旁听条件。这一过程中，不对职业、地位等条件进行限制。最后，已获准旁听的公众可入场旁听，会议进行中预约提问发言，会议结束后座谈交流，反映其利益诉求。

2. 提高人大代表的民意代言能力

人大代表应充分认识到作为民意代言人的重要使命，时刻牢记为人民服务的宗旨，积极履行代表职责。一是定期与群众保持联系，通过座谈会、走访、问卷调查等方式，主动收集群众对于燃放烟花爆竹的意见和建议。二是借助现代信息技术拓宽联系渠道，可以通过建立人大代表与群众在线交流平台，方便群众随时向代表反映问题，提高人大代表联系群众的效率和便捷性。三是通过不断学习新知识、新技能，提高自己的专

中国知网 https://www.cnki.net

业素养和履职能力。四是在条件成熟的情况下，可以逐步探索人大代表专职化的可能性，让人大代表有更多时间和精力专注于履职工作。

3. 提高非政府组织参与立法的有效性

在烟花爆竹燃放地方立法中，非政府组织的积极参与是至关重要的，可以有效提高公众参与的有效性。由于个人力量的有限性难以充分表达诉求，所以仅仅依靠个人参与不能解决地方立法中公众参与积极性低、有效性不高等问题。要解决这个问题，就要注重非政府组织的参与，如烟花爆竹总会。这些组织能够充分代表公众利益，通过协商和合作，为烟花爆竹燃放法律规范的制定和实施提供更广泛的视角和专业意见，以寻求利益诉求的整合与协调。加大对非政府组织的支持力度，使其能够更好地发挥作用。这方面可以借鉴英国的社会组织、市民团体等。此外，提高非政府组织的能力和地位，可以通过提供培训、经费等措施为其提供更多的资源和支持，使其能够更好地履行其职责，并在立法过程中发挥积极的作用。

4. 发挥新闻媒体的宣传、引导作用

我国媒体舆论监督方式主要是在互联网平台报道、评论等。在立法过程中，要利用好广播、电视、报刊等新闻媒体的优势，发挥其宣传和引导作用，让社会公众能够积极关注烟花爆竹相关立法，使那些隐藏且重要的利益诉求得以充分表达。一方面，积极参与立法的全过程，积极报道烟花爆竹燃放地方立法的相关内容。尤其是网络新媒体，它具有及时性强、互动性强的特点，能够有效与公众进行沟通，了解其利益诉求并积极代表公众发声。另一方面，做好地方性规范性文件的发布工作，通过新闻媒体广泛公布烟花爆竹管理地方性法规、规章，让本地居民能够及时了解当地烟花爆竹燃放具体规定，从而有利于更好地监督。此外，把握好新闻宣传的界限，防止新闻媒体的不正确引导影响立法的顺利开展。

（二）健全烟花爆竹燃放地方立法的利益选择机制

1. 明确利益选择的价值取向和基本原则

（1）利益选择的价值取向

利益选择的价值取向是烟花爆竹燃放地方立法利益协调宗旨和目的的集中体现。明确烟花爆竹燃放地方立法的价值取向，有利于协调解决不同的利益冲突。在烟花爆竹燃放地方立法的过程中，面对各方利益冲突，应当先确定按照哪种价值取向来协调相互冲突的利益，是环境利益优先、民俗文化利益优先，还是经济利益优先。不同的价值取向，利益协调的原则、目标和结果也随之不同。就烟花爆竹燃放地方立法而言，利益选择的价值取向应当是在优先保护生态环境利益的前提下，兼顾民俗文化传承和经济利益保护，实现各方利益最大化。

中国知网 https://www.cnki.net

首先，环境利益优先。张文显认为，当高位阶利益与低位阶利益发生冲突时，应当优先考虑高位阶利益。燃放烟花爆竹会产生大量的有害物质，对生态环境和空气质量造成不利影响。良好的生态环境是人类生存与发展的基本条件，没有良好的生态环境为基础，人们的生产生活都会存在困难。因此，应当以环境利益优先，确保人们生态文明需求得以满足的前提下，才能实现公众燃放烟花爆竹的精神文化需求和企业经济发展的需求。

其次，环境利益优先，并不意味着能简单处理环境利益与民俗文化利益的关系。环境利益与民俗文化利益之间常常发生冲突。虽然燃放烟花爆竹会产生不利的环境影响，但是烟花爆竹制作技艺作为非物质文化遗产的重要组成部分，具有增添年味儿、传情达意、促进文化交流的文化价值，而且它历史悠久、群众基础深厚。因此，在烟花爆竹燃放地方立法过程中，应当保护这一传统民俗，避免过度限制或全面禁止燃放烟花爆竹。而是要通过科学合理的规定，引导人们在尽可能减少环境污染的前提下，安全、文明地燃放烟花爆竹。

最后，环境利益优先不能以牺牲烟花爆竹产业经济利益为代价。应当坚持短期利益与长期利益一致。烟花爆竹产业具有显著的经济价值，特别是在湖南、江西等地区，该产业是当地的传统产业和优势产业，从业人员众多，为当地经济发展作出了重要贡献。目前，中国烟花生产量在国际市场中的占比达到 90%，大量烟花爆竹产品出口到世界各地，是国家外汇收入的重要来源之一。因此，在烟花爆竹燃放地方立法过程中，也要注重保护烟花爆竹产业的经济利益。通过制定限制燃放规定，控制烟花爆竹的燃放数量和时间，减少大气污染。同时，鼓励烟花爆竹企业加强技术研发，加快低烟、低硫等环保材料的科技创新，朝着更环保、更低碳方向发展，降低燃放烟花爆竹带来的不利影响。实现燃放无污染的目标，环境利益、文化利益和经济利益之间的冲突或许就能得到有效缓解。

（2）利益选择的基本原则

第一，合法原则。烟花爆竹燃放地方立法必须在宪法和法律的框架下进行，确保不与上位法相抵触。在制定或修改地方性法规规章时，遵循大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例等上位法的精神，确保其利益选择具有合法性和有效性。

第二，公平正义原则。地方立法机关在利益选择过程时，既要维护形式上的公平，也要维护实质上的公平。罗尔斯认为，公平本质上是利益的协调。从立法者角度来说，要求立法者保持相对中立的地位。一方面，立法者应正确认识自己的地位，保持相对中立的地位，充分听取各方的建议，保障各利益主体的诉求能够得到平等、真实地表达，在民众意愿、专家意见和利害关系人之间保持一种平衡，使民俗保护、环境保护和经济发展实现相对均衡，形成与多数强权不同的多数意志。另一方面，立法机关应当从制度、机制上采取合理正当的应变措施，减少隐藏的危害后果。加强保障各方利

中国知网 https://www.cnki.net

益诉求的表达机制，赋予普通公众、非政府组织更高的法律地位和更多的发言权，使他们能够更好地参与到这场博弈中，使得形式和结果更加公平。

第三，统筹兼顾原则。当不同的利益相互冲突时，地方立法应当统筹兼顾各方利益，实现利益的相对平衡。虽然这些利益有轻重、主次、先后之分，但应当对这些冲突的利益进行统筹兼顾。在烟花爆竹燃放地方立法中，民俗保护和环境保护存在一定冲突，尽管环境保护的重要性高于民俗保护，但也不能完全舍弃大部分群众热爱燃放烟花爆竹的精神文化需求，一味地追求环境保护。因此，解决在禁止燃放和允许燃放的冲突时，制定科学合法的限制燃放规定或许是一个缓冲两者冲突的平衡点。

2. 细化地方立法程序

健全的立法程序是地方立法科学性、合法性的保证，也是烟花爆竹燃放地方立法利益协调的基础。通过规范地方立法程序，防治地方立法权的滥用，最大限度实现环境利益、文化利益和经济利益的平衡，才能避免频繁修改地方性法规规章、违反上位法。

（1）完善地方立法规划和年度立法计划制度

地方立法规划和年度立法计划是地方立法工作的基础和指导，应完善相关制度，确保地方立法规划和计划的科学性、合理性和可行性，避免盲目制定或修改法规、规章。在制定烟花爆竹地方立法规划和计划时，充分考虑地方实际情况，确保立法项目与地方经济、文化发展相适应。

（2）强化立法论证和评估

对烟花爆竹燃放立法项目的必要性和可行性进行充分论证和评估，是确保地方立法质量的关键。明确论证和评估的标准，建立地方立法论证和评估专家库，邀请专家学者参与立法论证，对立法目的、立法内容、立法效果等进行深入分析和评估。

立法法第五十七条第二款明确规定可以邀请专家参与立法起草工作或者委托专家起草。通过专家论证程序，征求专家学者的意见，增强立法内容的科学性，提高烟花爆竹地方立法利益协调的质量。为此，建立立法专家咨询库，选择不同领域的专家学者，包括法学、环境科学、民俗学和经济学等相关领域。有了这些专家的参与，在立法过程中就能对生态环境利益、文化利益和经济利益等多元化利益充分研讨分析，作出合理的价值选择，更好地推动地方立法利益协调。

（3）健全地方立法后评估机制

对地方立法的实施效果进行定期评估，是健全地方立法程序的重要环节。完善地方立法后评估制度，对地方立法质量、实施效果等进行评估，有利于及时发现、解决地方性法规存在的问题，为地方立法改进提供依据。可以成立立法评估小组共同完成

中国知网 https://www.cnki.net

对烟花爆竹相关法规规章的立法后评估工作，小组的主体包括由政府、专家学者和社会组织等；也可委托第三方机构进行立法后评估，确保评估结构的客观性和公正性。立法后评估工作是立法的自然延伸，实际上是对烟花爆竹燃放地方立法中利益平衡结果的二次论证。如果在具体实施烟花爆竹燃放规定的过程中，仍然存在传统民俗保护和环境利益的冲突，或者存在烟花爆竹企业的经济利益和环境利益的冲突，可以及时修改完善。

综上，地方立法关乎公民的切实利益，地方立法程序应该严格遵循，不应被简化，避免频繁修改损害法律的权威。理顺地方立法的立项、调研、起草、审议、公布、评估等程序，明确各程序的具体步骤，促进各程序的衔接，从而形成有条理有逻辑的流程，实现地方立法程序规范化、制度化。

3. 落实地方立法备案审查制度

党的二十大报告提出要坚持完善和加强备案审查制度。2023 年 12 月 29 日，《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定》正式审议通过，为进一步优化和加强备案审查制度提供了依据。实行备案审查制度，有助于确保地方立法的合法性，确保烟花爆竹燃放地方立法与上位法保持一致，防止立法部门在进行价值选择时，过度倾向保护环境利益，而忽视民俗文化和经济利益，从而作出利益失衡的规定。

（1）增强备案审查制度刚性

把所有关于烟花爆竹安全管理的规范性文件纳入备案审查范围，防止出现瞒报、迟报和漏报的情况。经审查发现报送备案的烟花爆竹燃放规范性文件存在合宪性、合法性等问题，坚持有错必纠，及时督促制定机关纠正。未及时纠正的，要求自行修改完善，依法予以撤销。例如，对于《河南省大气污染防治条例》中全面禁止燃放烟花爆竹的规定，责令河南省制定机关进行修改完善。2024 年 3 月 28 日，河南省人大常委审议通过了修改《河南省大气污染防治条例》第六十一条的决定，修改为根据实际情况，禁止或限制销售、燃放烟花爆竹的区域、时间和品类，减少烟花爆竹燃放污染。

（2）提高备案审查能力和质量

立法法第八十一条规定了地方性法规审查批准制度。备案审查标准体系的关键在于合法性审查标准，因此提高立法合法性审查规范性对提高备案审查能力和质量具有重要作用，具体做法如下：

一是构建形式合法性审查标准。在实践中，有立法权的地方人大及其常委会已经形成了一定的形式合法性审查标准，但各地方标准不统一，这就导致立法合法性审查存在标准不易、宽严失度的问题，影响立法监督工作的展开。为解决该问题，不同的学者从不同角度提出构建立法合法性审查标准的方法，有学者区分“冲突”“不一致”和

中国知网 https://www.cnki.net

“抵触”三种法规范之间的关系状态，基于此建立了合法性审查的消极标准和积极标准。也有学者认为合法性审查应当从主体合法、内容合法和程序合法三方面展开，并依次构建其标准体系。目前，构建立法内容的审查标准有一定的难度，主要原因是在于立法内容过于复杂，上位法规范体系较大，立法主体需要遍历上位法，以确保下位法不与上位法相抵触。而试图详尽构建涵盖所有立法内容的形式合法性标准存在“难以穷尽的不足”。[①]因此，目前的可行之策是对立法内容进行类型化，将立法内容分为三类：授益事项；损益事项；其他管理性事项。授益事项上位法规定为固定或最低标准，下位法原则上只能提高标准；损益事项上位法规定最高、最低或固定标准，下位法原则上不能改变标准；其他管理性规定不得影响上位法的正常实施。通过该种分类建立更加完善的形式合法性审查标准。[②]

二是优化法律解释方法与技术。首先，坚持文义解释优先。在上位法已经作出规定的前提下，应当首先根据上位法的文义对下位法作合法性审查，这能有效抑制合法性审查主体的任意性，维护整体法秩序的稳定性。其次，文义解释无法确定规范文本内涵时，可通过目的解释、体系解释等方法以此确定上位法条文的规范内涵。最后，针对规范条文中专业性、技术性问题，借助专家意见、行业标准等明确其内涵，保证工作的顺利开展。例如，对于大气污染防治法第八十二条中规定的“禁止燃放不符合质量标准的烟花爆竹”，首先对其进行文义解释，“不符合质量标准的烟花爆竹”应当是指不合格的产品，而非所有的烟花爆竹产品。

三是完善形式合法性审查技巧。立法的形式合法性审查是一种字面、文本的审查，其核心任务是审查下位法是否违反上位法的明文规定。从规范条文的内部构成来看，可以将逻辑结构分为构成要件和法律后果，这两部分又有若干要素所组成。对此，或许可以采用规范要素对比法来实施形式合法性审查，详细步骤是：发现上位法规则；要素比较；对应情形和标准；得出结论。[③]首先，立法主体全面、准确识别上位法规则，将其作为合法性审查的规范依据；其次，立法主体对下位法和上位法条文进行结果要素的拆解、比较。最后，根据规范要素对比结果得出形式合法性审查结论。

（三）完善烟花爆竹燃放地方立法的利益整合机制

1. 增强立法机关、政府的利益整合能力

立法机关、政府应当对烟花爆竹燃放中的环境利益、文化利益、经济利益进行中立性的分辨，善于区分个人利益和公共利益、文化利益和法律利益。立法过程中要善于听取不同主体的利益诉求，沿着正当合法的程序轨道运作。

---

① 周辉.法律规范抵触的标准[J].国家检察官学院学报,2016,24(06):78-90+171.

② 周林.论立法合法性审查的结构优化——从形式合法性与实质合法性审查关系的重构出发[J].华中师范大学学报,2024,63(01):34-44.

③ 程庆栋.执行性立法“抵触”的判定标准及其应用方法[J].华东政法大学学报,2017,20(05):181-191.

中国知网 https://www.cnki.net

利益整合能力是立法能力的体现，这就涉及了立法参与人员的法律素养问题。良法的形成，离不开立法者的立法能力，那么创建高素质立法人才队伍就显得尤为重要。除了有扎实的法律知识外，立法者还需要较高的调研能力，即能够深入群众中进行立法调研工作，了解本地群众对燃放烟花爆竹的看法，掌握其诉求。在烟花爆竹燃放地方立法工作中，为什么会出现频繁修改地方性规范性文件？为什么会出现违反上位法的情形？地方立法人员素质不高是其中的一个原因。因此，应加强立法人员的选拔工作和培训工作，提高立法人员的实践能力。

首先，建立地方立法人才库，纳入专家学者、优秀律师和社会公众等。设定明确的选拔标准，包括学历要求、专业背景和实践经验等。其次，在起草烟花爆竹燃放地方立法之前，组建立法起草小组，除选拔一部分地方人才库的人员外，还可以抽调生态环境主管部门、文化主管部门、营商部门等部门人员，共同参与起草，充分表达各方利益。再次，定期组织立法知识和立法技能培训，包括法律法规、立法程序和立法技术等方面；鼓励立法人员参与国内外立法交流和研究，拓宽视野，学习先进的立法经验。最后，为立法人员提供实践机会，例如，参与调研、起草地方性法规等，深入了解烟花爆竹燃放各利益主体的利益诉求，从而提高立法能力、丰富立法经验。

2. 构建立法部门立法责任追究机制

目前，对立法部门的约束缺少理性、成熟的责任追究制度。只有行政机关和司法机关违规违法行使职权时，才承担相应的责任。共同推动形成地方立法中多元利益平衡的局面，必须从制度层面明确政府部门的立法责任，从根源上消除地方立法部门在立法过程中可能出现的利益偏向。在烟花爆竹燃放地方立法中，法规内容没有与本地区实际情况相结合、没有关注烟花爆竹特殊的文化价值、没有通过多方途径了解民意、没有完全征集各方利益诉求等，都将会导致多元利益失衡，地方性法规规章缺乏地方特色，从而导致烟花爆竹燃放地方性法规规章实施效果不佳。因此，深入探索构建立法部门的立法责任追究机制显得尤为必要，这不仅是完善立法体系、提升立法质量的重要举措，更是确保法律公正性、权威性及有效性的关键所在。

3. 细化限制燃放的区域、时间和种类

地方立法与各地区的风土人情密不可分。因此，立法重心应当落实在社会本身。霍尔巴赫主张立法若能精确地考虑该地的社会习惯、民情风俗、地理气候和宗教信仰等因素，那么能够达到至善至美的地步。烟花爆竹不能缺失，生态文明也需要保护。烟花爆竹燃放民俗有着深厚的群众基础，是宝贵的非物质文化遗产，是重要的产业支柱，全面禁止燃放烟花爆竹不仅违反了上位法的精神，也不符合中国的国情。烟花爆竹燃放地方立法妥善解决各方利益之间的冲突，是解决“禁限令”执法困境、提升立法质量的关键所在。协调利益关系不是“一刀切”的全域全时段禁止燃放，而是要注重疏

中国知网 https://www.cnki.net

堵结合、宽严并济。根据适时情况分类管理，以燃放区域、燃放时间、燃放种类三方面为切入点：

（1）科学划定限制燃放烟花爆竹的区域

对于春节期间人们燃放需求量大的情况，除原则性禁止燃放区域外，其他区域的限制范围应当科学划定，而非“一刀切”禁止燃放，让群众知道哪里能燃放、哪里不能燃放。2021 年，浏阳市淮川街道办事处率先带头，将地势比较空旷的“一路五广场”作为倡导性烟花爆竹燃放区域，在广场上设置了集中燃放点、配备了爆竹燃放桶，倡导市民选择在此区域内文明燃放烟花。与此同时，对于禁燃地区，各线办工作人员和社区工作人员开展烟花爆竹禁止燃放巡查劝导，宣传相关法律知识，提高市民的环保意识和法律意识，使得违法燃放烟花爆竹行为得到有效遏制。

浏阳市设置倡导性烟花爆竹燃放区域的措施具有重要启示意义，地方立法在设置限制区域的同时，是否可以设置倡导性条款。根据本地区的实际情况，将地势空旷的中心广场设置为倡导性燃放区域，并鼓励人们前往集中燃放，共同观赏，达到“文明燃放烟花，留住浓浓年味”的目的。这既符合安全和环保的要求，又能满足群众欢欢喜喜过大年的淳朴愿望。

（2）合理确定限制燃放烟花爆竹的时间

调研本地居民在哪些时段有燃放烟花爆竹的需求，明确烟花爆竹限放时间段。一般来说，根据中国人的传统习惯，春节期间的小年、除夕、大年初一和元宵节这四个时间节点燃放需求比较大，尤其是除夕晚上，迎接新年的烟花爆竹声接踵而至。同时，对于清明节、端午节和中秋节等传统节假日和重大庆典活动，可以根据群众具体需求决定燃放的时段。除此之外，在选择燃放时间点上需要慎重考虑，精准分析气象条件，在低浓度、有利扩散情况下选择燃放，从而降低烟花爆竹燃放产生的污染。出现重污染天气时应当采取应急措施禁止燃放。

（3）明确规定允许燃放烟花爆竹的种类

地方立法机关在制定烟花爆竹管理规定时应当明确规定具体的允许燃放的种类，根据《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2023）规定，允许个人自行燃放的烟花类别为爆竹类、旋转类、喷花类、玩具类、吐珠类、升空类、组合烟花类等观赏性、娱乐性个人燃放类产品。禁止任何单位和个人燃放小礼花、礼花弹、不定向火箭、架子烟花等专业燃放类产品。鼓励人们采用光、声、电产品替代传统的烟花爆竹。鼓励烟花爆竹企业积极研发安全、绿色环保型烟花爆竹产品，提高产品科技水平，利用数字化技术“点燃”烟花。

在严控燃放区域、时段和品类的同时，还需要通过严格管理销售渠道、加强监管力度等措施落实烟花爆竹限放管理工作，引导市民规范燃放烟花爆竹。

中国知网 https://www.cnki.net

4. 优化法律责任条款的设置

优化法律责任条款的设置对于烟花爆竹燃放地方立法利益协调具有重要意义。因此，在地方立法中，要全面、合理地设置行政部门、违法燃放者的责任条款。

（1）设置法律责任条款应符合立法目的

首先，在设定法律责任时，不仅应避免过高的责任要求，还要避免赋予执法部门过于宽泛的自由裁量权。这是因为烟花爆竹燃放地方性法规规章明确规定罚款是主要处罚方式，容易引发执法部门利益的过度膨胀。其次，重视对私权利利益主体的保护。既要对个体、企业等利益主体设置法律责任，也要对行政主体的义务性规范设置责任。最后，设置法律责任条款应遵循以下步骤：整理、分类义务性条款；分别设定义务性条款对应的法律后果；建立义务条款和法律责任的对应关系，防范出现行政主体有义务无责任的情形。

（2）设置法律责任应符合内容精细化

一方面，清晰表述违法燃放烟花爆竹行为的概念，防止公众对违法燃放的理解出现歧义，从而产生法律漏洞。另一方面，准确表达违法燃放烟花爆竹行为的内容，实现对违法者进行法律后果的震慑，减少烟花爆竹燃放地方性法规规章实施的争议，以此达到设置法律责任条款的目的。

（3）科学设定违法燃放行为的处罚方式

2024 年 2 月 19 日，国务院发布了《进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》，该意见明确指出：优先采取教育劝导、通报批评和责令改正等方式进行管理，上述方式行不通的情况下，再设定罚款。实施罚款处罚也治理无效的，依法设定更合理的处罚种类。根据上述文件的精神，在烟花爆竹燃放地方立法中，立法机关在起草地方性法规时，应当坚持科学适用过罚相当原则，该宽则宽，该严则严。应结合违法燃放行为的性质、事实、情节以及社会危害性，统筹考虑各方因素，根据不同情况采取针对性的处理方式。既能有效遏制违法行为，又能激励公众遵守法律规定。

在处罚方式上，可以运用比例原则，具体情况具体分析。对于情节轻微的，教育批评后及时改正的，可免于处罚；无视劝阻的，则可视情节轻重可处罚款；情节特别恶劣的，可处拘留。因此，地方立法设定处罚种类时，除了罚款外，还可以增加批评、警告、通报等处罚方式。

中国知网 https://www.cnki.net

结语

随着公众权利意识的日益增强，地方立法有效协调各种利益之间的冲突愈发具有重要意义。燃放烟花爆竹是中国传统民俗的重要组成部分，其文化价值不容忽视，烟花爆竹产业持续发展对某些地区经济发展意义重大。同时，也必须正视烟花爆竹燃放对大气环境造成的负面影响，这直接关系到公众的健康和生态环境的质量。因此，如何在非遗保护、文化利益、环境利益和经济利益之间找到平衡点，成为地方立法机关的重要任务。

烟花爆竹燃放地方立法过程是一个利益博弈的过程，协调好不同利益之间的冲突是立法者智慧的体现，也是当前地方立法机关较为重要的任务。通过民主立法、依法立法和科学立法，解决烟花爆竹燃放地方立法利益协调在利益表达、利益选择和利益整合方面存在的问题，实现各方利益最大化，为建设社会主义法治国家作出积极贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

（一）中文著作

[1] 梁上上.利益衡量论[M].北京:法律出版社,2013.

[2] 张利春.日本民法解释学中的利益衡量理论研究[M].北京:法律出版社,2013.

[3] 武钦殿.地方立法专题研究——以我国设区的市地方立法为视角[M].北京:中国法治出版社,2018.

[4] 张文显.法理学[M].北京:高等教育出版社,2019.

[5] 何珊君.法社会学新探:一个学科框架与知识体系的构建[M].北京:北京大学出版社,2014.

[6] 林喆.权利腐败与权力制约[M].北京:法律出版社,1997.

[7] 费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008.

[8] 牟利成.社会学视野中的法律[M].北京:法律出版社,2013.

[9] 苏力.送法下乡—中国基层司法制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2000.

[10] 张文显.良法善治:民主·法治与国家治理[M].北京:法律出版社,2014.

[11] 萧放,许明唐.春节[M].北京:中国社会出版社,2006.

[12] 张玉堂.利益论——关于利益冲突与协调问题的研究[M].湖北:武汉大学出版社,2001.

[13] 杨炼.立法过程中的利益衡量研究[M].北京:法律出版社,2010.

（二）中文译著

[1] [德]托马斯·莱赛尔.法律社会学导论[M].高旭军等译,上海:上海人民出版社.2008:280.

[2] [法]托克维尔.论美国的民主[M].董果良译,北京:商务印书馆,1988:332.

[3] [德]鲁道夫·冯·耶林.为权利而斗争[M].胡定海译,北京:法制出版社,2004:5-6.

[4] [德]萨维尼.论立法与当代法学的使命[M].许章润译,北京:中国法治出版社,2001.

（三）中文期刊

[1] 孟令法.法律边界与民众智慧:过渡礼仪视域下烟花爆竹“禁限令”蠡析[J].民间文化论坛,2023,(01):34-46.

[2] 周国治,唐岳晖,潘海婷.2015～2019年春节期间烟花燃放对长沙空气质量的影响分析[J].四川环境,2020,39(03):67-73.

[3] 王占山,李云婷,孙峰等.烟花爆竹燃放对北京市空气质量的影响研究[J]. 中国环境监测,2016,32(4):15-21.

[4] 李天琪.民俗传承与现代立法的博弈[J].法治与社会,2023,(3):4-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[5] 吴志伟.租界时期的爆竹管理[J].天津政协,2012,(02):31.

[6] 姚慧.民俗是迷信？——从革命思维中的迷信与民俗谈起[J].民族艺术,2013,(02):104.

[7] 于跃,韩志跃,邓利等.烟花爆竹燃放污染与防治研究进展[J].安全与环境学报,2021,21(6):2804-2812.

[8] 周星,周超.民俗与法律:烟花爆竹作为一个“中国问题”[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2018,36(04):48-58.

[9] 王锡锌.中国行政执法困境的个案解读[J].法学研究,2005(3):37-49.

[10] 艾佳慧.禁与不禁,这是个问题——关于禁放令的法律经济学分析[J].中外法学,2007,(05):534-551.

[11] 潘功配.烟花爆竹技术的发展与创新[J].花炮科技与市场,2010,(03):7-11.

[12] 邓长菊,郭文利,尹志聪等.烟花爆竹燃放气象指数[J].气象科技,2015,43(04):740-743.

[13] 赵旭辉,王含月,张付海等.安徽省春节期间烟花爆竹燃放对环境空气质量的影响研究[J].环境监控与预警,2022,14(06):22-31+42.

[14] 宋才发.论过年习俗与放鞭炮民俗文化遗产的法律保护[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2006,(01):56-63.

[15] 周星.生活革命、乡愁与中国民俗学[J].民间文化论坛,2017,(02):42-61.

[16] 刘惠荣,尚志龙,刘居艳.我国地方立法的不足与对策:由烟花爆竹的禁与放谈起[J]..中国海洋大学学报(社会科学版),2004,(01):74-77.

[17] 何雨田.论“禁放令”回归的合理性和实施建议[J].北京政法职业学院学报,2017(02):59-63.

[18] 张树兴,张铭化.我国少数民族地区民风民俗的法律保护[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2009,(06):12-15.

[19] 宋薇薇.地方立法中的利益协调问题研究[J].人大研究,2011,(03):29-35.

[20] 朱未易.中国社会阶层利益冲突的法律调整机制[J].江苏社会科学,2008,(04):158-164.

[21] 辛志成,王扬.论民俗与法律的关系[J].云南行政学院学报,2007,(06):155-159.

[22] 魏秀荣.民俗与法律——关于农村法律发展问题的思考[J].法制与社会发展,1998,(01):10-12.

[23] 梁思源,黄睿,范泰延等.山东省烟花爆竹禁限政策执行困境及对策[J].区域治理,2020(17).

[24] 方舒,钟蕾,曾文娟,王雨珍.美丽中国大背景下,烟花爆竹行业何去何从？以烟花爆竹之乡W县为例[J].北方经贸,2020,(05):125-128.

[25] 叶青.谈春节禁止燃放烟花爆竹对改善空气质量的影响[J].花炮科技与市场,2019,(01):31.

[26] 刘智勇.“禁改限”:政府行政理念与方式的进步[J].领导科学,2009,(11):22-23.

[27] 田青.非物质文化遗产的胜利-从北京市政府改变"禁放令"谈起[J].中华文化画报,2006,(02):4-11.

[28] 张帆.从禁放到限放--12年轮回[J].花炮科技与市场,2005,12(01):36.

[29] 张维迎.法律与社会规范[J].比较,2004(11).

[30] 周林.论立法合法性审查的结构优化——从形式合法性与实质合法性审查关系的重构出发[J].

中国知网 https://www.cnki.net

华中师范大学学报,2024,63(01):34-44.
[31] 谈萧.论民间规范与地方立法的冲突及协调[J].暨南学报(哲学社会科学版),2017,39(09):20-27.
[32] 封丽霞.地方立法的形式主义困境与出路[J].地方立法研究,2021,(06):64-80.
[33] 郑磊.完善和加强备案审查制度的进路:政策、法律与案例[J].地方立法研究,2023,(06):1-14.
[34] 欧修权.各地关于燃放烟花爆竹立法的比较[J].人大研究,2006,(09):36.
[35] 李鹏章.新获得地方立法权的市提高立法质量探析——义河源市立法工作实践为视角[J].地方立法研究,2018,3(01):114:126.
[36] 孙叙洲.地方人大立法热的冷思考[J].人大研究,2018,(05):44-49.
[37] 韩振文,王汉晴.论网约车地方立法过程中的利益衡量——以 Q 市为实证分析对象[J].法治社会,2018,(01):71-79.
[38] 舒颖.首个立法性决定，为推动备案审查高质量发展提供法治支撑[J].中国人大,2024,(01):37-38.
[39] 朱宁宁.2023 年备案审查工作报告亮点解读[J].法治与社会,2024,(02):18-19.
[40] 宋晓丹,槐杨.“双碳”目标下的气候资源地方立法：现状省思与完善进路[J].阅江学刊,2024,16(02):80-91+173.
[41] 许世平,冯学智.禁止燃放烟花爆竹的立法博弈与公众选择[J].人大研究,2014,(01):37.
[42] 冯玉军.完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系研究[M].北京:中国人民大学出版社,2018:634-635.
[43] 刘惠荣,尚志龙,刘居艳.我国地方立法的不足与对策——由烟花爆竹的禁与放谈起[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2004,(01):74-77.
[44] 程庆栋.执行性立法“抵触”的判定标准及其应用方法[J].华东政法大学学报,2017,20(05):181-191.
[45] 郭玲灵.设区市大气污染防治立法现状与完善[J].西部学刊,2019(11):38-41.
[46] 梁上上.公共利益与利益衡量[J].政法论坛,2016,34(06):3-17.
[47] 周辉.法律规范抵触的标准[J].国家检察官学院学报,2016,24(06):78-90+171.

（四）中文报纸文章

[1] 张孟.完善和加强备案审查制度，这份决定为何备受关注？[N].人民法院报,2023-12-31(004).

（五）外文文献

[1] Lennart J. Lundqvist: Implementation from above: The ecology of power in Sweden’s environmental governance[J]. Governance, 2001(3):319.
[2] Zimmerman Joseph F. Interstate Water Compacts:Intergovernmental Efforts to Manage America's Water Resources[J]. State University of New York Press, 2012:167.

中国知网 https://www.cnki.net

[3] W. Bob. Ecological Management of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration:The Tragedy of Commons and System Solution[J]. Journal of US-China Public Administration, 2013(10):970.

[4] Hamad S, Green D, Heo J. Evaluation of health risk associated with fireworks activity at Central London [J]. Air Quality Atmosphere and Health, 2016, 9(7):735-741.

[5] Drewnick F, hings S, Curtius J.Measuremen toffine particulate and gas-phases percies during the New Year's fireworks 2005 in Mainz, Germany[J]. Atmospheric Environment,2006, 40(23):4316-4327.

[6] Alexandre J, Audrey S, Kosatsky T, etal. Characte risation of particulate exposure during fireworks displays[J]. Atmospheric Environment, 2010, 44(34):4325-4329.

[7] Estrellanc R, Lino F. Toxicemissions from open burning[J]. Chemosphere, 2010, 80(3):193-207.

[8] Jerry Mashaw. “Administrative Due Process: the Quest for a Dignitary Theory”,in 61 Boston Univ[J]. Law Review, 1981:885.

[9] Declan Owens. Too Much Law and Not Fit for Purpose![J]. Socialist Lawyer, 2016,74.

[10] Mila Sohoni. The Idea of “Too Much Law”[J]. Fordham Law Review, 2012, 80(4).

[11] Jagadish H V. Big Data and Science:Myths and Reality[J]. Big Data Research, 2015(02).

[12] Patrick Dun. New Public Management is Dead-Long Live the Digital Era Governance[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2006(3):467.

中国知网 https://www.cnki.net